РЕКЛАМА

Дело № 1-146/2021

Номер дела: **1-146/2021**

УИН: **28RS0017-01-2021-000716-19**

Дата начала: **01.03.2021**

Дата рассмотрения: **01.07.2021**

Суд: **Свободненский городской суд Амурской области**

Судья: **Щербакова С.В.**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Информация скрыта		
Защитник (адвокат)	Информация скрыта		
Защитник (адвокат)	Информация скрыта		
ПРОКУРОР	Информация скрыта		
ПРОКУРОР	Информация скрыта		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			01.03.2021
Передача материалов дела судье			01.03.2021
Судебное заседание для решения вопроса об избрании/продлении меры пресечения			11.03.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		15.03.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	23.03.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	НЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДСУДИМОГО	15.04.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		13.05.2021

Судебное заседание	Объявлен перерыв	18.05.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв	07.06.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв	08.06.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв	10.06.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв	11.06.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв	30.06.2021
Судебное заседание	Постановление приговора	01.07.2021
Дело передано в архив		02.08.2021

Приговор

УИД 28RS0017-01-2021-000716-19

Дело № 1-146/2021

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Свободный 01 июля 2021 года

Свободненский городской суд Амурской области в составе:

председательствующего судьи Голомбиевского А.Д.,

при секретаре судебного заседания Ливандовской О.А.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Свободненского городского прокурора Ситун О.В.,

подсудимого З, его защитника - адвоката Новгородской А.В., представившей удостоверение -- от --, и ордер -- от --,

подсудимого ПУ., его защитника - адвоката Нечитайло Л.А., представившей удостоверение -- от --, и ордер -- от --,

подсудимого ТЁ.У.., его защитника - адвоката Балакирева В.А., представившего удостоверение -- от --, и ордер -- от --,

переводчика Т,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении:

З, -- года рождения, уроженца Республики Узбекистан, гражданина Республики Узбекистан, имеющего среднее профессиональное образование, состоящего в зарегистрированном браке, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, работающего -- регистрации и постоянного места жительства на территории Российской Федерации не имеющего, до задержания временно проживавшего во временном вахтовом поселке Амурского газоперерабатывающего завода в Свободненском районе Амурской области, не судимого,

содержащегося под стражей с --,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ,

ФИО126, -- года рождения, уроженца Республики Узбекистан, гражданина Республики Узбекистан, имеющего среднее профессиональное образование, в браке не состоящего, детей на иждивении не имеющего, работающего --, регистрации и постоянного места жительства на территории Российской Федерации не имеющего, до задержания временно проживавшего во временном вахтовом поселке Амурского газоперерабатывающего завода в Свободненском районе Амурской области, не судимого,

содержащегося под стражей с --,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ,

ФИО91, -- года рождения, уроженца Республики Узбекистан, гражданина Республики Узбекистан, имеющего среднее профессиональное образование, в браке не состоящего, малолетних детей на иждивении не имеющего, работающего --», регистрации и постоянного места жительства на территории Российской Федерации не имеющего, до задержания временно проживавшего во временном вахтовом поселке Амурского газоперерабатывающего завода в Свободненском районе Амурской области, не судимого,

содержащегося под стражей со --,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ,

установил:

З, ПУ., ТЁ.У., каждый, участвовал в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих.

Преступление совершено ими при следующих обстоятельствах.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2017 года № 673 на территориях муниципальных образований Свободненский район, город Свободный и город Сковородино Амурской области создана территория опережающего социально-экономического развития «Свободный», в рамках которой ПАО «Газпром» осуществляется реализация проекта по строительству Амурского газоперерабатывающего завода. Плановый срок введения завода в эксплуатацию 2024 год.

В соответствии с договором субподряда -- от -- Общество с ограниченной ответственностью «Р» (далее – ООО «Р») приняло на себя обязательство выполнить комплекс строительно-монтажных работ на объектах строящегося завода на территории Свободненского района Амурской области. С целью исполнения обязательств по указанному договору ООО «Р» привлекло к работе иностранных граждан, из которых наиболее многочисленную этническую группу составили граждане Республики Узбекистан.

--, в период с 9 часов до 23 часов, работники ООО «Р» и иных подрядных организаций, задействованных на строительстве объектов Амурского газоперерабатывающего комплекса, расположенного на территории Свободненского района Амурской области, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, применением предметов, представляющих опасность для окружающих, на строительной площадке Амурского газоперерабатывающего завода, а также на территории вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода в Свободненском районе Амурской области.

--, около 9 часов утра, на территории строительной площадки Амурского газоперерабатывающего завода между гражданами Республики Узбекистан – работниками ООО «Р» и руководством указанного общества возник конфликт в связи с разногласиями в части порядка возмещения расходов по оплате патентов иностранных работников на трудовую деятельность за период с -- по --, во время действия ограничительных мер, обусловленных пандемией коронавируса.

В ходе конфликта протестующими руководству ООО «Р» выдвинуты требования о повышении заработной платы, выплате обещанных работодателем премиальных, прекращении производства вычетов стоимости патентов из заработной платы работников, возмещении транспортных расходов, улучшении рациона питания и условий проживания, снижении цен на продукты питания в магазинах, расположенных на территории вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода, смягчении карантинных мер в связи с коронавирусной инфекцией (пандемией).

--, в период с 9 до 23 часов, З, Пу., ТЁ.у., и другие лица, являющиеся работниками ООО «Р» и иных подрядных организаций, осуществляющих строительство объектов Амурского газоперерабатывающего завода, находясь на территории строящегося завода в Свободненском районе Амурской области, а позже и на территории вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода, действуя совместно и согласованно между собой и другими неустановленными следствием лицами из числа строителей Амурского газоперерабатывающего завода, численность которых в разное время и на разных объектах составляла от 50 до 300 человек, в связи с недовольством размером своей заработной платы и бытовыми условиями проживания в вахтовом поселке строителей, реализуя свое намерение таким способом добиться от работодателя повышения заработной платы, возмещения транспортных расходов, выплаты премиальных, прекращения производства вычетов стоимости патентов из заработной платы работников, улучшения рациона питания и условий проживания в вахтовом поселке строителей, а также смягчения карантинных мер, вооружились камнями, деревянными палками, металлическими прутьями и иными предметами, представляющими опасность для окружающих, действуя дерзко и цинично, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, применением предметов, представляющих опасность для окружающих, уничтожением и повреждением имущества на различных объектах ООО «Р», расположенных на строительных площадках Амурского газоперерабатывающего завода, а также на территории временного вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода, расположенных в --.

При этом, участники массовых беспорядков не подчинялись требованиям сотрудников правоохранительных органов и службы безопасности завода, игнорировали их законные требования о прекращении беспорядков, действовали демонстративно, дерзко и цинично, содействуя друг другу во время преступного посягательства, выкрикивали в адрес указанных лиц оскорбления, провоцировали их словами и жестами, наблюдая факты применения насилия со стороны других участников беспорядков в отношении граждан, уничтожения и повреждения имущества, выражали одобрение подобных действий, словами и жестами призывая продолжать посягательство. Действия участников массовых беспорядков носили совместный и согласованный характер и были направлены на достижение единого преступного результата, умыслом каждого из которых охватывалось совершение массовых беспорядков.

Противоправные совместные действия участников массовых беспорядков на территории Амурского газоперерабатывающего завода и вахтового поселка строителей, то есть в публичных местах (где работали и проживали граждане, не вовлеченные в противостояние и не являющиеся участниками массовых беспорядков), привели к существенному нарушению общественной безопасности и общественного порядка, дезорганизации в течение длительного времени функциональной деятельности организаций и предприятий, вовлеченных в строительство завода, уничтожению и повреждению имущества, причинению физического и морального вреда гражданам, а также повлекли причинение существенного материального ущерба собственникам имущества.

В результате совершенных массовых беспорядков на территории Амурского газоперерабатывающего завода и вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода, в том числе с применением предметов, представляющих опасность для окружающих, протестующими повреждено, уничтожено и похищено имущество на общую сумму 39 220 556, 05 рублей.

Кроме того, в результате насилия, в том числе с применением неустановленными участниками массовых беспорядков предметов, представляющих опасность для

окружающих, Х причинены телесные повреждения в виде ушибов мягких тканей лица, не повлекшие вреда здоровью; М причинены телесные повреждения в виде кровоподтека и ушиба мягких тканей области голеностопного сустава справа, не причинившие вреда здоровью, а также физическая боль и моральный вред работникам завода К, Б, А, С, Т и Ш

Так, --, в период с 14 до 23 часов, гражданин Республики Узбекистан З, являющийся работником ООО «Р», находясь на территории временного вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода в Свободненском районе Амурской области, выражая недовольство размером своей заработной платы и бытовыми условиями проживания в вахтовом поселке строителей, реализуя свое намерение добиться от работодателя повышения заработной платы, возмещения транспортных расходов, выплаты премиальных, прекращения производства вычетов стоимости патентов из заработной платы работников, улучшения рациона питания и условий проживания в вахтовом поселке строителей, а также смягчения карантинных мер, действуя совместно и согласованно между собой и другими неустановленными следствием лицами из числа строителей Амурского газоперерабатывающего завода, численность которых в разное время составляла от 50 до 300 человек, вооруженными камнями, деревянными палками, металлическими прутьями и иными предметами, представляющими опасность для окружающих, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами и уничтожением имущества, применением предметов, представляющих опасность для окружающих, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде дезорганизации работы вовлеченных в строительство завода предприятий и организаций, нарушения функционирования органов власти и управления, причинения серьезного экономического ущерба, морального вреда и вреда здоровью отдельных граждан, желая совершить такие действия, принял участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением и повреждением имущества, при этом, находясь в указанный период времени в районе контрольно-пропускного пункта временного вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода, имеющего географические координаты -- в Свободненском районе Амурской области, побуждая громкими выкриками свою и соучастников решимость к продолжению массовых беспорядков, бросал в сторону контрольно-пропускного пункта и иных объектов подобранные с земли камни, разбив оконные стекла.

В свою очередь, --, в период с 14 до 23 часов, действуя при вышеприведенных обстоятельствах, Пу., находясь на территории временного вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода в Свободненском районе Амурской области в указанный период времени в районе контрольно-пропускного пункта временного вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода, имеющего географические координаты -- Е в Свободненском районе Амурской области, побуждая громкими выкриками свою и соучастников решимость к продолжению массовых беспорядков, бросил в сторону прибывших работников полиции и службы безопасности завода подобранные с земли камни, повредил купольную камеру наружного видеонаблюдения, совместно с другими протестующими демонтировал турникет на входе в помещении контрольно-пропускного пункта.

В свою очередь, --, в период с 13 до 16 часов, действуя при вышеприведенных обстоятельствах, ТЁ.у., являясь работником ООО «--», находясь на территории строящегося завода в районе принадлежащего ООО «Р» офисного помещения --, имеющего географические координаты -- в Свободненском районе Амурской области, находясь на улице в районе офисного помещения -- ООО «Р», побуждая громкими выкриками свою и соучастников решимость к продолжению массовых беспорядков, бросил в сторону указанного офиса подобранные с земли камни.

Сразу после этого, ТЁ.у., находясь в офисном помещении -- ООО «Р», проходя по коридорам указанного помещения, ударил рукой установленную на стене подставку для документов, ударил ногой установленный на стене радиатор обогрева, после чего взял стоящий в коридоре огнетушитель и бросил его в сторону центрального прохода офиса,

далее взял другой стоящий огнетушитель и сбросил его со второго этажа внутреннего лестничного марша.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый З вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ, признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

После оглашения его показаний, данных в ходе предварительного следствия, а именно показаний в качестве обвиняемого от -- (том № 4, л.д. 202-204), а также показаний в качестве обвиняемого, данных на очной ставке со свидетелем Б (том № 6 л.д. 195-198), подсудимый З подтвердил их в полном объеме.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ПУ. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ, признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

После оглашения его показаний, данных в ходе предварительного следствия, а именно показаний в качестве обвиняемого от -- (том № 5, л.д. 118-120), подсудимый ПУ. подтвердил их в полном объеме.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ТЁ.У. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ, признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

После оглашения его показаний, данных в ходе предварительного следствия, а именно показаний в качестве подозреваемого от -- г. (том № 5 л.д.176-180), в качестве обвиняемого от -- г. (том № 6, л.д. 13-17), в качестве обвиняемого от -- г. (том № 6, л.д. 25-33), в качестве обвиняемого от -- г. (том № 6, л.д. 52-54), подсудимый ТЁ.У. подтвердил их в полном объеме.

На вопросы участников процесса, после оглашения их показаний, данных в ходе предварительного следствия, подсудимые З, ПУ., ТЁ.У. пояснили, что они полностью подтверждают все обстоятельства, изложенные в обвинении, вину признают в полном объеме. В содеянном раскаиваются, сожалеют о случившемся.

Вина подсудимых З, ПУ., ТЁ.У.., каждого, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Показаниями подсудимого З, данными в судебном заседании, из которых следует, что он согласен с обстоятельствами, указанными в обвинении, свою вину в совершении преступления он признает, в содеянном раскаивается.

Показаниями обвиняемого З от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ (в связи с отказом от дачи показаний), из которых следует, что виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ, признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации. В содеянном раскаивается, готов нести ответственность, просит строго не наказывать (том № 4, л.д. 202-204).

В судебном заседании подсудимый З подтвердил данные показания.

Показаниями подсудимого ПУ., данными в судебном заседании, из которых следует, что он согласен с обстоятельствами, указанными в обвинении, свою вину в совершении преступления он признает, в содеянном раскаивается.

Показаниями обвиняемого ПУ. от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ (в связи с отказом от дачи показаний), из которых следует, что Пу. виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ, признал, от дачи показаний отказался,

воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации. При этом заявил, что действительно участвовал в массовых беспорядках -- на территории вахтового городка строителей Амурского ГПЗ при тех обстоятельствах, которые указали свидетели обвинения. В содеянном раскаивается, готов нести ответственность, его действия были вызваны незаконными решениями со стороны руководства ООО «Р», которые нарушали трудовое законодательство. Просит строго не наказывать (том № 5, л.д. 118-120).

В судебном заседании подсудимый ПУ. подтвердил данные показания.

Показаниями подсудимого ТЁ.У.., данными в судебном заседании, из которых следует, что он согласен с обстоятельствами, указанными в обвинении, свою вину в совершении преступления он признает, в содеянном раскаивается.

Показаниями ТЁ.У.. от --, от --, от --, от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ (в связи с отказом от дачи показаний), из которых следует, что виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ, он признал.

-- с целью трудоустройства он прибыл из Республики Узбекистан в Свободненский район Амурской области. До ареста он проживал в общежитии --, комната --. Для оформления разрешения на работу (получения патента) он предоставил в компанию ООО «--» документы и около месяца, находясь на территории вахтового поселка, проходил инструктажи по технике безопасности и курсы обучения по рабочей специальности. После оформления патента -- он заключил трудовой договор с ООО «--» и вышел на работу на строительный участок -- Амурского ГПЗ в должности слесаря-сантехника.

-- с 08:00 часов он с напарником находился на своем рабочем месте на строительной площадке -- Амурского ГПЗ, где выполнял бетонные работы. Примерно в 12:00 часов пошел в столовую на обед, в 13:20 часов вышел из столовой и увидел толпу рабочих около 300 человек, которые, находясь у офисного здания в районе строительной площадки --, громко кричали, ругались, бросали камни в окна здания, выламывали входные двери, срывали со стен кондиционеры, повреждали окружающее здание имущество.

На расстоянии примерно в 200 метров с левой стороны от офисного здания он увидел сотрудников ОМОН около 7-8 человек, в которых бунтующая группа рабочих начала кидать камни, после чего сотрудники ОМОН отбежали на безопасное расстояние. Активные участники бунтующих рабочих начали призывать бездействующих окружающих лиц присоединиться к массовому погрому. Он присоединился к группе бунтующих, поднял с земли 3-4 больших камня и начал кидать их в офисное здание, попал в него или нет, не знает. Потом увидел открытую дверь пожарного выхода на втором этаже офисного здания, куда зашел с толпой рабочих и проследовал по центральному коридору. Двигаясь по коридору второго этажа офисного здания, ударом руки он пытался сломать висящую на стене подставку под документы, ударом правой ноги повредил радиатор обогрева, расположенный на стене. После этого он взял стоящий в коридоре огнетушитель и бросил его в центральный проход, потом взял другой огнетушитель и сбросил его со второго этажа внутренней лестницы. Делал это по собственной инициативе, никто его не заставлял, из чувства солидарности с другими протестующими земляками. Группа рабочих, которые находились с ним в здании, также повреждали находящееся в нем имущество, распыляли огнетушители, ломали мебель, разбивали лампы, крушили все, что попадалось на их пути.

Назвать участников массового погрома не может, так как многие находились в масках и темных очках, а также в одинаковой рабочей одежде оранжевого цвета, участников с открытыми лицами он не знает. Среди участников погрома лиц из своей бригады не видел. После этого спустился на первый этаж, вышел из здания и направился пешком в сторону КПП завода. Пройдя КПП без охраны, он присоединился к группе движущихся по дороге рабочих и направился пешком в сторону вахтового посёлка ВВПС РЗ. По дороге двигалось большое количество рабочих разрозненными группами. Примерно через полтора часа он вместе с группой рабочих добрался до ВВПС РЗ, в районе КПП он увидел сотрудников ОМОН и полиции. Зайдя в поселок, он направился в свою комнату -- общежития. После этого в массовых беспорядках он не участвовал.

Позже узнал от знакомых, что в результате погромов и бунта рабочих, руководство компании обещало выполнить требования протестующих по увеличению заработной платы и улучшения бытовых условий.

Ознакомившись на стадии следствия с видеозаписямии с камер видеонаблюдения, установленных в помещении офиса -- ООО «Р», на которых зафиксирована идущая по коридорам офиса толпа рабочих, среди них он узнал себя на записи, на отрезке времени «-- в 13 часов 50 минут 05 сек.». В указанное время он идет в толпе и пинает ногой конвектор, установленный на стене офиса. Также узнал себя на записи, на отрезке времени «-- в 13 часов 50 минут 13-17 сек.», в указанное время он поднимает с пола огнетушитель и бросает его в коридор. Также узнал себя на записи, на отрезке времени «-- в 13 часов 50 минут 23 сек.», в указанное время он бросает со второго этажа на 1 этаж огнетушитель (на лестничном марше). В кадре именно он, никаких сомнений по поводу своей личности у него нет.

Он сожалеет о том, что присоединился к группе протестующих и принял участие в массовых беспорядках, а также повредил имущество (том --, л.д. 176-180; том --, л.д. 13-17, 25-33, 52-54).

Показаниями представителя потерпевшего Х (ООО «Р») от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в ходе массовых беспорядков работниками ООО «Р», преимущественно узбекской национальности, а также работниками иных организаций, были устроены погромы в офисах ООО «Р» -- и --, во время которых было повреждено и уничтожено имущество, принадлежащее как ООО «Р», так и другим организациям, задействованным в строительстве объектов Амурского газоперерабатывающего завода. Ущерб, причиненный в результате повреждения и уничтожения имущества, принадлежащего ООО «Р», составил 5 323 490 рублей 60 копеек (том --, л.д. 185-190).

Показаниями представителя потерпевшего Ю (ООО «--») от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что основным видом деятельности ООО «--» является розничная продажа продуктов питания и других товаров первой необходимости в сети магазинов под названием «Авоська». В 2019 году руководство фирмы арендовало на территории вахтового городка строителей Амурского ГПЗ, принадлежащего ООО «Р», помещение площадью около 700 кв. метров, где открылся магазин самообслуживания под названием «Авоська». В данном магазине осуществлялась розничная продажа продуктов питания, воды, соков, выпечки, бытовой химии, сигарет и иных товаров. Штатная численность работников магазина составляла 20 человек.

--, около 15 часов, ей позвонил кто-то из работников магазина и сообщил, что в магазин ворвалась группа мужчин азиатской внешности (преимущественно узбеки) из числа строителей Амурского ГПЗ и устроила погромы. На тот момент в магазине находилось 14 работников, которые с выручкой около 600 000 рублей успели спрятаться в одном из технических помещений магазина, где заперлись на ключ. Никто из персонала магазина во время массовых беспорядков не пострадал, в медицинские учреждения не обращался. Сумма материального ущерба, причиненного во время беспорядков, возмещена фирмой ООО «Р» добровольно и в полном объеме (том № 9, л.д. 207-212).

Показаниями потерпевшего Ф (ИП «Ф») от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что он является индивидуальным предпринимателем и осуществляет деятельность по реализации кофейной и снековой продукции на территории Амурского ГПЗ, в здании офиса --. -- из средств массовой информации ему стало известно о массовых беспорядках и погромах на территории Амурского ГПЗ. Позже он выяснил, что его кофейный аппарат поврежден, а снековый аппарат уничтожен и разграблен. Ущерб составил 460 000 рублей (том № 9, л.д. 218-223).

Показаниями представителя потерпевшего У (ООО «--») от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что с 2000 года он занимается предпринимательской деятельностью на территории -- и является учредителем ООО «--. Основным видом деятельности является оптово-розничная торговля мобильно-цифровой техникой, аксессуарам к ним, а также предоставлением услуг связи населению.

В декабре 2019 года на территории вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода в -- он открыл в торговом центре «Авоська» фирменный магазин (салон) «Мегафон», а в апреле 2020 года там же открылся и салон «МТС». В обоих магазинах, каждый из которых занимал отдельное помещение в упомянутом торговом центре, осуществлялась розничная продажа мобильных телефонов, планшетов и различных аксессуаров к ним. --, примерно в обеденное время, ему позвонил на сотовый телефон коммерческий директор ООО «--» Р и сообщил о том, что на территории Амурского ГПЗ, а также на территории вахтового поселка строителей Амурского ГПЗ, начались массовые беспорядки.

В ночь с 13 на -- его магазины «Мегафон» и «МТС», расположенные в ТЦ «Авоська», подверглись разграблению, весь ассортимент товаров был похищен, оборудование магазина уничтожено и повреждено. Камеры видеонаблюдения, установленные внутри помещений магазинов, запечатлели факты проникновения и хищений. На записях видно, что группа лиц азиатской внешности незаконно проникли в магазины и похитили оттуда товарно-материальные ценности, а также повредили имущество фирмы. Почти все они в масках, ни одного из тех лиц, которых запечатлела камера видеонаблюдения, он не знает.

Общая сумма причиненного материального ущерба по салонам «Мегафон» и «МТС» составила 9 440 273 рубля 99 копеек (Том № 9, л.д. 230-233).

Показаниями потерпевшей К от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что она трудоустроена в ООО «Р», состоит в должности инженера по охране труда. --, в дневное время, она находилась на своем рабочем месте в офисе 407 ООО «Р». В это время на территории завода проходили массовые беспорядки, во время которых протестующие в ее сторону кидали камни, которые попали ей в область головы, шеи и спины, и причинили телесные повреждения, физическую боль и моральные страдания. В медицинские учреждения она не обращалась, лечилась самостоятельно (том № 9, л.д. 239-243).

Показаниями представителя потерпевшего Л (филиал «Газпромбанк» (АО) «Дальневосточный») от --. данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в торговом центре «Авоська», расположенном на территории Амурского ГПЗ АО «Газпромбанк» установил два банкомата. -- ему стало известно, что на территории Амурского ГПЗ произошли массовые беспорядки, в ходе которых был полностью уничтожен один из банкоматов Газпромбанка, однако денежные средства из него похищены не были. Второй банкомат поврежден не был. Размер причиненного материального ущерба за уничтожение банкомата составляет 538 694,46 рублей (том № 9, л.д. 249-252).

Показаниями потерпевшего Б от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что он работает в должности охранника ЧОП «Кодекс» и осуществляет свою деятельность на территории Амурского ГПЗ. --, в дневное время, когда происходили массовые беспорядки на территории Амурского ГПЗ, он находился на своем рабочем месте. Толпа протестующих работников стала приближаться к нему и кидать в него камнями, которые попадали ему по разным частям тела. От ударов камней он испытал физическую боль. После этого один из протестующих подошел к нему и ударил его своей рукой в область лица, причинив физическую боль. Кто именно кидал в него камнями и наносил ему удары, он не видел (том № 9, л.д. 260-263).

Показаниями потерпевшего А от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что он работает в ООО «Р» в должности инспектора контроля качества. --, в дообеденное время, он находился на своем рабочем месте в офисе --. В это время ему стало известно, что рабочие Амурского ГПЗ устроили беспорядки в офисе --, и планируют громить офис --. Он с остальными работниками офиса -- вышел на улицу, где увидел приближающуюся толпу рабочих, которые кидали в них камнями. После этого он и остальные работники офиса отбежали на значительное расстояние и стали наблюдать за происходящим. В какой-то момент из указанной толпы рабочих к нему подбежали около 10 рабочих в форме ООО «Р», кто-то из них спросил на русском языке «Почему еда плохая?». Сразу после этого трое человек из толпы стали наносить ему удары руками и ногами по телу, он сильно испугался и побежал в сторону, ему в спину стали кидать камни. От данных ударов и попаданий камней у него были гематомы на теле, он испытал физическую боль и моральный вред (том № 9, л.д. 268-272).

Показаниями потерпевшей С от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что она работает в ООО «Р» в должности ассистента-переводчика. -- она находилась на своем рабочем месте в офисе --. Около 10 часов указанного дня в помещение офиса -- ворвалась толпа рабочих, которые начали громить и ломать все вокруг себя, сотрудники офиса попрятались по служебным кабинетам. Когда она вышла в коридор, один из рабочих ударил ее своей ладошкой в область плеча и ключицы. От его противоправных действий она ощутила физическую боль и моральный вред. В дальнейшем за медицинской помощью она не обращалась (том № 9, л.д. 277-281)

Показаниями потерпевшего Х от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что он является коммерческим директором ООО «Р». --, около 9 часов, он находился в столовой главного офиса --, когда услышал шум. Он увидел, как к офису -- подходит толпа рабочих ООО «Р», около 200 человек. К ним сначала вышли администратор, сотрудники кадровой службы и иные сотрудники офиса --. Он также вышел на улицу, чтобы выяснить причину массовых возмущений. Часть рабочих держали в руках камни. Из толпы доносились требования о повышении заработной платы, о выдаче денег за патенты. Рабочие были агрессивно настроены и они стали продвигаться к офису --, оттесняя сотрудников к зданию. Они успели зайти и закрыть входную дверь изнутри. Он поднялся в кабинет на второй этаж. Вскоре он услышал на первом этаже крики и грохот. Рабочие сломали входную дверь и проникли в здание, они громили все, что попадалось им на пути. Когда он находился в кабинете, в кабинет зашли не менее 15 рабочих, один из которых снял каску со своей головы и бросил ее в его направлении. Каска ударила его в область лица, ему причинены телесные повреждения, а именно ссадины в области переносицы и лба. Затем несколько человек подошли к нему и стали наносить удары по его телу, руками и ногами, всего не менее 6 ударов, в область рук, ног и других частей тела, причиняли ему физическую боль, после этого покинули кабинет (том № 9, л.д. 286-289).

Показаниями потерпевшего Т от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что он работает администратором в ООО «Р», его рабочее место находится на территории Амурского ГПЗ. -- рабочие Амурского ГПЗ бунтовали, кидались камнями в здания, все крушили, он в это время находился на территории Амурского ГПЗ, у главного контрольно-пропускного пункта ООО «Р». Когда он стоял у шлагбаума, то его ударили по голове, кто его ударил и чем, он не видел. После этого он сразу покинул территорию Амурского ГПЗ. За медицинской помощью не обращался (том № 10, л.д. 5-7).

Показаниями потерпевшего М от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что он является сотрудником УФСБ России по Амурской области. --, около 10 часов, он прибыл на территорию Амурского ГПЗ, так как ранее было получено сообщение о том, что на территории указанного завода происходят массовые беспорядки с участием работников завода, одетых в форму компании ООО «Р». В этот же день около 14

часов, поступила информация, что массовые беспорядки происходят на территории офиса --. По прибытию к указанному офису он увидел толпу рабочих, которые кричали. После этого указанные лица стали брать в свои руки камни и кидать в сторону сотрудников правоохранительных органов, в том числе в его сторону. Удары камнями пришлись по его телу в области верхних конечностей и грудной клетки спереди. От указанных ударов он ощутил физическую боль. На его теле остались синяки и ссадины. В медицинские учреждения за помощью не обращался (том № 10, л.д. 12-16).

Показаниями потерпевшего Ш от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что он работает в ООО «Р» в должности ведущего специалиста. --, в период с 14 до 16 часов, он находился на территории Амурского ГПЗ, а именно около шлагбаума (въезд на территорию общежитий ООО «Р»). В это время рабочие бунтовали, находились также около шлагбаума. Он начал уговаривать рабочих разойтись и в этот момент почувствовал, как его сзади ударили по голове и спине. После этого он покинул территорию завода. В медицинские учреждения за помощью не обращался (том № 10, л.д. 21-23).

Показаниями представителя потерпевшего О (ЗАО «ФИО95») от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что -- в ходе массовых беспорядков на Амурской ГПЗ был поврежден принадлежащий организации автомобиль марки «Lada Largus» с государственным знаком --. Бунтующие работники обкидали данный автомобиль камнями, разбив все стекла, нанеся многочисленные вмятины и царапины, после чего перевернули его на бок Размер причиненного материального ущерба с учетом амортизации автомобиля составил 194 300 рублей (том № 10, л.д. 29-32).

Показаниями представителя потерпевшего Г (Управление Росгвардии по Амурской области) от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что она -- в ходе массовых беспорядков на территории Амурского ГПЗ был поврежден принадлежащий организации служебный автомобиль марки УАЗ «Патриот-Есаул» с государственным знаком --. Размер причиненного материального ущерба составляет 303 100 рублей (том № 10, л.д. 77-82).

Показаниями представителя потерпевшего З (УМВД России по Амурской области) от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что -- в ходе массовых беспорядков на территории Амурского ГПЗ были повреждены принадлежащие организации служебные автомобили марки УАЗ «Патриот» с государственным знаком -- и ВАЗ 211540 с государственным знаком --. Размер причиненного материального ущерба составляет 150 980 рублей (том № 10, л.д. 93-97).

Показаниями представителя потерпевшего М (ООО «ФИО94») от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что -- в ходе массовых беспорядков на территории Амурского ГПЗ был поврежден принадлежащий организации служебный автомобиль марки ГАЗ «Соболь»» с государственным знаком -- Размер причиненного материального ущерба составляет 10 650 рублей (том № 10, л.д. 107-112).

Показаниями представителя потерпевшего Г (ООО «Технопронт Инженеринг») от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что -- в ходе массовых беспорядков на территории Амурского ГПЗ был поврежден принадлежащий организации служебный автомобиль марки ВАЗ 212140 «Нива»» с государственным знаком -- Размер причиненного материального ущерба составляет 176 900 рублей, с учетом износа деталей (том № 10, л.д. 120-125).

Показаниями представителя потерпевшего Б (ООО «ФИО93») от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст.

281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что -- в ходе массовых беспорядков на территории Амурского ГПЗ был поврежден принадлежащий организации служебный автомобиль марки УАЗ-390995 с государственным знаком --. Размер причиненного материального ущерба составляет 224 700 рублей (том № 10, л.д. 181-185).

Показаниями свидетеля Я от --, от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что с -- он работает в должности -- в ООО «Р». В его должностные обязанности входит организация работы бригады, осуществляющей земельные работы, подготовку площадей к заливке бетоном. В его бригаде по состоянию на -- находилось 190 человек, из них 21 человек работал в ночную смену. Его рабочее место находится на 503 участке строительства Амурского ГПЗ. --, около 8 утра он пришел в офис ООО «Р», чтобы получить ежедневную разнарядку на работы. После того, как получил разнарядку, ему позвонил мастер его бригады и сказал, что все рабочие его бригады ушли к офису ООО «Р» (-- участок Амурского ГПЗ), чтобы уточнить возникшие у них вопросы по заработной плате и бытовым условиям. Он сразу выехал на -- участок и, прибыв туда, увидел, как один из руководителей ООО «Р» ФИО96 говорил рабочим, что будет разговаривать только с их бригадиром, так как все табеля отправил непосредственному начальнику бригадира - ФИО97. После этого вышел один из руководителей финансового отдела по имени Х, который пытался ответить работникам его бригады на возникшие у них вопросы. Аргументы Х протестующих не убедили, работники его бригады вошли в офис ООО «Р», где начали разрушать имущество компании. Он остался снаружи здания и наблюдал, так как не в силах был их остановить и прекратить незаконные действия. К его работникам также примкнули и работники других бригад.

В ходе допроса он просмотрел видеозапись погромов с камер видеонаблюдения в офисе ООО «Р», расположенном на -- участке строительства Амурского ГПЗ. В ходе просмотра данных видеозаписей он достоверно и уверенно узнал среди погромщиков, разрушавших имущество ООО «Р», работников его бригады. Кроме того, некоторые из работников его бригады, работников других примкнувших бригад, разрушавших офис ООО «Р», были одеты в маски, солнцезащитные очки и балаклавы, что не позволяет ему узнать их на просмотренных в ходе допроса видеозаписях (том № 6, л.д. 86-90, 91-101).

Показаниями свидетеля Т от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в должности служащего по безопасности ООО «Р» он работает с --. --, к 9 часам утра он со своим коллегой Г прибыл на свое рабочее место, а именно офис -- на территории АГПЗ (второе крыло административного здания офиса, 2 этаж 11 кабинет). Они начали заниматься своими повседневными служебными обязанностями. Около 9 часов 15 минут Г сообщили о том, что возле помещения табельщиков возле офиса 310 собралась толпа рабочих, преимущественно узбекской национальности, которые высказывали свои недовольства руководству ООО «Р». Они с Гончаровым вышли на улицу, где увидели агрессивную толпу рабочих в одежде оранжевого окраса, которые требовали от руководства погашения задолженности по зарплате и повышения заработной платы. Некоторые рабочие из числа протестующих кричали, сильно возмущались, делали агрессивные выпады в сторону руководства ООО «Р». В толпе насчитывалось около 150-200 человек. Они незамедлительно вызвали по телефону группу быстрого реагирования в составе 5 человек ЧОП «--», которые прибыли к -- офису примерно через 2-3 минуты. Они не стали вмешиваться в конфликт, приняли решение наблюдать за происходящим с целью выявления провокаторов, зачинщиков и наиболее активных лиц из числа протестующих.

После непродолжительных переговоров с протестующими, которые вел Х, толпа протестующих двинулась в сторону главного офиса -- ООО «Р». Они вместе с охранниками пошли за ними. Кто-то из охранников попытался пресечь видеосъемку, которую производил один из протестующих, т.к. на территории АГПЗ съемка запрещена. Но со стороны протестующих последовала незамедлительная агрессия в адрес охранника ФИО98 и того с криками оттолкнули в сторону.

После этого, протестующие стали закидывать камнями офисные помещения ООО «Р», при этом целенаправленно били по стеклам и в расположенные снаружи кондиционеры,

пытаясь причинить максимальный вред. Толпа действовала стихийно, явного лидера не просматривалось. Все были агрессивно настроены, действия сопровождались выкриками оскорбительного характера, в том числе на русском языке. Многие протестующие скрывали свои лица под масками, темными очками, прикрывали лица футболками.

Потом толпа протестующих ринулась в помещение офиса ООО «Р» -- (1 этаж второго крыла), где устроили погромы (ломали мебель, оргтехнику, кулеры для воды, огнетушители, срывали со стен плакаты, били ногами стены и двери). Работники ООО «Р», находящиеся в момент погромов в офисе, успели спрятаться в кабинете руководства, расположенном на втором этаже первого крыла офиса. Некоторые спрятались и на первом этаже в отдельных кабинетах. Видимость была плохая, т.к. кто-то из протестующих распылил в помещениях офиса порошковые огнетушители.

Некоторых протестующих он запомнил по внешности, т.к. постоянно работает на территории АГПЗ, хотя их имен он не знает. Осмотрев предъявленные фотоизображения лиц узбекской национальности, он уверенно узнает наиболее активных участников массовых беспорядков, которые происходили на территории Амурского ГПЗ и вахтового поселка строителей. Из всех предъявленных фотографий он может выделить, в том числе П, З и других.

Все они активные участники погромов в офисе -- ООО «Р», а несколько позже и на территории вахтового поселка строителей АГПЗ, в первую очередь контрольно-пропускного пункта. Они закидывали камнями стекла офисов, кидали камни в сотрудников охраны и полицию, громили мебель и ограждения.

Имен этих людей он не знает, но ему знакома их внешность. Имена во время допроса и обозревания фотоизображений ему назвал следователь, т.к. фотографии упомянутых лиц подписаны.

Как ему впоследствии стало известно, протестующие устроили погромы и в офисе ООО «Р» на территории ГПЗ -- (примерно в 13 часов 30 минут), повредив несколько машин, в том числе правоохранителей, вечером устроили погромы и разграбили торговый центр «Авоська», расположенный на территории вахтового поселка, устроили погромы и в других помещениях вахтового поселка (том --, л.д. 102-125).

Показаниями свидетеля В от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в должности служащего по безопасности ООО «Р» он работает с февраля 2019 года. --, около 15 часов он приехал на территорию вахтового поселка строителей АГПЗ, т.к. ему сообщили коллеги, что на территории вахтового поселка находятся протестующие, которые утром этого же дня устроили погромы в офисах ООО «Р» на территории АГПЗ. По прибытии на место он обнаружил у ворот сотрудников полиции, охраны, службы безопасности. Вокруг контрольно-пропускного пункта на территории вахтового поселка скопилась толпа протестующих из числа рабочих АГПЗ, преимущественно узбеки, все были в рабочей одежде, многие прятали свои лица под масками, укрывали лица футболками, на глазах были темные очки. Протестующие громили помещения КПП, рядом стоящее помещение поста полиции и офиса ЧОП «--». В сторону охранников и полиции кидали камни, элементы ограждения, выкрикивали на узбекском и русском языках оскорбления, вели себя агрессивно. Силами служб безопасности и охранников их натиск удерживать не удавалось. Со слов коллег по работе протестующие выдвигали требования по возмещению удержаний за патенты, повышению заработной платы, улучшению бытовых условий и питания, а также свободного выхода в город.

Руководство службы безопасности их предупредило заранее, чтобы они не вступали в конфликт, наблюдали за происходящим, не принимали каких-либо силовых мер к предотвращению массовых беспорядков. В моменты обострения ситуации они с охранниками покидали периметр поселка, выходили за ограждения, потом вновь возвращались и вели наблюдение. Любые попытки зафиксировать происходящее на видео с помощью своих мобильных телефонов пресекались очень агрессивно протестующими, вплоть до рукоприкладства и закидывания камнями.

Как ему впоследствии стало известно, протестующие устроили погромы в офисах -- и -- ООО «Р» на территории ГПЗ (с утра и до обеда), повредили несколько автомобилей, вечером устроили погромы и разграбили торговый центр «Авоська», расположенный на территории вахтового поселка, устроили погромы и в других помещениях вахтового поселка.

Некоторых протестующих он запомнил по внешности, т.к. длительное время работает на АГПЗ и часто сталкивается с рабочими, но имен их он не знает. Как он понял, основная масса погромщиков на территории вахтового поселка строителей являлась участниками погромов, начавшихся утром -- на территории АГПЗ в офисах -- и -- ООО «Р».

Осмотрев в ходе допроса предъявленные ему фотоизображения лиц, в том числе и узбекской национальности, он уверенно узнает наиболее активных участников массовых беспорядков, происходивших на территории Амурского ГПЗ и вахтового поселка строителей, в том числе П, З и других. Они закидывали камнями стекла офисов, кидали камни в сотрудников охраны и полицию, громили мебель и ограждения. Имен этих людей он не знал, но ему знакома их внешность. Имена во время допроса и обозревания фотоизображений ему назвал следователь (том № 6, л.д. 126-143).

Показаниями свидетеля Б от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в должности охранника ЧОП «ФИО100» он работает с --. В его должностные обязанности входит охрана общественного порядка, обеспечение сохранности имущества вахтового поселка, выявление лиц, нарушающих общественный порядок, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, обеспечение пропускного режима. --, утром около 12 часов, он находился в своей комнате и отдыхал после ночной смены. В это время его разбудил старший охранник и сказал, что начались беспорядки на территории Амурского газоперерабатывающего завода, погромы учинили рабочие узбекской национальности. Подробности ему не сообщали, нужно было быстро собраться и прибыть на КПП (контрольно-пропускной пункт), т.к. имелась информация, что протестующие в скором времени вернутся на территорию вахтового поселка. Он быстро собрался и прибыл на КПП, где оставался в ожидании автобусов с рабочими. В скором времени автобусы прибыли к вахтовому поселку, рабочие вышли и направились в сторону офиса ООО «Р» вглубь вахтового поселка. Некоторые пришли в поселок пешим ходом. Протестующие выкрикивали, вели себя агрессивно, у многих в руках были палки, прутья, лица закрывали балаклавами и масками. Многие в рюкзаках со стройки принесли с собой камни. Он это видел, т.к. когда рабочие заходили толпой на территорию поселка, они доставали из рюкзаков эти самые камни.

Начальник службы безопасности запретил предпринимать в отношении рабочих какие-либо активные действия, вступать в конфликты, надо было только наблюдать, не провоцировать толпу, сопровождать их к общежитиям. Толпа вела себя очень агрессивно, протестующие рабочие разбивали ограждение, швыряли его фрагменты в сторону охранников и прибывающих полицейских.

Каких-то отдельных лиц, как провокаторов, зачинщиков, он отметить не может, всё выглядело внешне неорганизованно, стихийно. Когда протестующие дошли до офиса ООО «Р», к ним кто-то вышел для переговоров, кто именно, он не знает. О чем они разговаривали, ему также не известно. Толпа что-то выкрикивала на узбекском языке, он ничего не понимал. Как он понял, протестующие что-то требовали от руководства турецкой фирмы. Потом все резко развернулись и двинулись снова на КПП, он с другими охранниками проследовал за ними для наблюдения за ситуацией. Протестующие проникли в помещение охраны на КПП и устроили там погромы, то же самое они устроили и в помещении напротив, занимаемом ЧОП «ФИО99». Били стекла, громили мебель. Охранники покинули территорию вахтового поселка, выйдя за ворота, вслед за ними полетели камни. Его кто-то ударил из протестующих (нападавший был в балаклаве и рабочей форме оранжевого цвета) кулаком по левой части лица, в результате чего он испытал сильную боль. Потом его затащили в толпу и начали наносить беспорядочные удары по голове и телу, кто именно, он не разглядел. Кто-то из его коллег выдернул его из толпы и вывел за периметр.

Как ему впоследствии стало известно, протестующие устроили погромы в офисах ООО «Р» на территории ГПЗ (-- и --), повредили несколько машин, вечером разграбили торговый центр «Авоська» на территории вахтового поселка, устроили погромы и в других помещениях.

Некоторых протестующих он запомнил по внешности, хотя их имен он не знает. Знаком лично только с З, которого он незадолго до исследуемых событий оформлял за нарушение пропускного режима (на территории вахтового поселка находился в состоянии алкогольного опьянения).

В ходе допроса ему предъявлены несколько фотоизображений лиц узбекской национальности, среди которых он уверенно узнает наиболее активных участников массовых беспорядков, которые происходили на территории контрольно-пропускного пункта вахтового поселка строителей АГПЗ. Из всех предъявленных фотографий он может выделить, в том числе З и других. Лица этих людей на фото он узнает, они кидали в полицию и охранников камни, громили помещения на КПП. Имен их он не знает (кроме З) (том № 6, л.д. 162-171).

Показаниями свидетеля Г от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в должности служащего по безопасности ООО «Р» он работает с --. --, в 09 часов он приехал на работу. Его служебный кабинет расположен на втором этаже офисного здания ООО «Р», на строительной площадке --. С ним на работе был Т, в кабинете они были вдвоём. --, около 09 часов 15 минут, ему на телефон позвонил охранник с поста охраны и сообщил, что возле офиса собираются рабочие ООО «Р». Он и ФИО101 незамедлительно вышли на улицу и встретили толпу рабочих в оранжевых костюмах ООО «Р» около здания табельщиков, которое расположено недалеко от офисов, толпа требовала от сотрудников табельного отдела показать им табеля за проработанное время, было понятно, что они не согласны с начисленной заработной платой. В толпе было около 150 человек, на лицах многих были одеты маски, балаклавы и солнцезащитные очки, все были в строительных касках. Он и ФИО102 наблюдали за толпой со стороны, многие были вооружены камнями. К толпе вышел администратор ООО «Р» ФИО103 и попытался тех успокоить, но они не послушали его и двинулись в сторону их офиса, к ним навстречу. Толпа вела себя агрессивно, стала кидать камни в офисное здание, он и ФИО104 зашли внутрь помещения. Также он видел, что к толпе вышел Х - финансовый директор, который объяснял тем, что проблем с выплатой заработной платы не будет, поскольку день выплаты заработной платы в ООО «Р» 15 числа каждого месяца и что они дезинформированы относительно якобы намечающейся задержки заработной платы. Толпа не стала слушать Х, пошла дальше вглубь здания, а тот был вынужден убежать, поскольку они стали вести агрессивно по отношению к нему. Толпа забежала в здание, но его и Ташлыкова не тронула, просто обошла. Он и ФИО105 говорили работникам, чтобы те прекратили свои противоправные действия, но они не слушали их и двигались дальше. Толпа вела себя агрессивно, протестующие рабочие опрокидывали урны внутри здания, срывали картины, плакаты со стен, переворачивали кулеры с водой и огнетушители. Он видел лица некоторых рабочих, узнать их сможет. Он сказал ФИО106 зайти в какой-нибудь кабинет и вызвать полицию, поскольку любая попытка воспользоваться телефоном пресекалась протестующими. Он видел, что некоторые из протестующих вели себя агрессивней других, они кидали камни, ломали элементы интерьера офиса, другие были спокойными и просто шли в толпе.

Осмотрев предъявленные фотоизображения лиц узбекской национальности, он уверенно узнает среди них наиболее активных участников массовых беспорядков, которые происходили на территории офисного здания ООО «--» на -- строительной площадке. Из всех предъявленных фотографий он может выделить, в том числе ПУ, З и других (том № 6, л.д. 144-161).

Показаниями свидетеля А от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что с мая 2020 года он работает в должности ведущего специалиста информационных технологий ООО «ФИО107» (входит в группу компании «ФИО108»). Территория вахтового городка строителей Амурского ГПЗ и в целом Амурского ГПЗ,

включая объекты на них, оборудованы камерами видеонаблюдения, так как он сам в период с августа 2018 года по май 2020 года, занимая должность ведущего специалиста ООО «Р», организовал монтаж и установку указанного оборудования. Все сохранившиеся видеозаписи произошедших событий за период с -- он представил правоохранительным органам.

Часть серверов и техники, накапливающей записанную камерами информацию и изображения, не сохранились, поскольку протестующими указанное оборудование (видеокамеры, серверы в аппаратной) были демонтированы и уничтожены (том № 1, л.д. 111-114).

Показаниями свидетеля К от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что около одного года он работает в должности начальника отдела проектирования ООО «Р». Его рабочее место расположено в -- офисе ООО «Р». --, около 9 часов утра, он находился на улице в районе офиса -- ООО «Р». Около 9 часов 15 минут мимо него в сторону офиса прошла толпа рабочих, преимущественно узбекской национальности, в оранжевой рабочей одежде. Толпа насчитывала около 150-200 человек. Рабочие шли с камнями в руках, у некоторых были пруты, многие прикрывали лица масками, футболками. Было очевидно, что толпа рабочих агрессивно настроена и чем-то недовольна. Движение толпы сопровождалось криками, высказыванием недовольства, оскорблениями в адрес офисных работников, находящихся в этот момент на улице. Он успел забежать в офис, где собрал своих работников, и они вместе (около 10 человек) заперлись в одном из кабинетов на втором этаже. Когда толпа приблизилась к офису, к ним вышли представители руководства ООО «Р» для того, чтобы выяснить причину беспорядков. Толпа пыталась прорваться в помещение офиса, но их удавалось на время сдерживать. Часть протестующих закидывала окна офиса камнями, бились стекла, сносились ограждения. Находясь внутри кабинета, где они с другими работниками успели спрятаться, он слышал звуки бьющегося стекла, удары о стены, двери, было понятно, что рабочие прорвались в помещения офиса и устроили погромы. В их дверь сильно били ногами, пытаясь взломать, но дверь выдержала, погромщики в кабинет зайти не смогли.

Каковы были причины массовых беспорядков на территории офиса, он в тот момент не знал. Они решили до конца беспорядков сидеть в кабинете, пока все не стихнет. Еще находясь на улице, какого-либо явного лидера или провокатора он выделить не смог, толпа шла стихийно. Ни с кем из протестующих лично не знаком, опознать не сможет, тем более, что самые активные и агрессивные скрывали лица.

Примерно через 15-20 минут толпа покинула офис, они посидели в тишине еще около 30 минут, после чего он вышел из кабинета и наблюдал в помещениях офиса следы погрома. Все поверхности были покрыты порошком от огнетушителей, повреждена и уничтожена мебель, оргтехника, компьютеры офисных работников, повреждены стены.

В послеобеденное время стало известно, что погромам также подвергся офис --, принадлежащий ООО «Р» и находящийся примерно в 10 минутах ходьбы от офиса --. Кто именно устроил там беспорядки, ему не известно. Как он впоследствии узнал, что в -- офисе погромы были более масштабные, имущество фирмы сильно пострадало.

Из-за опасения за свое здоровье и жизнь он и его коллеги тайно покинули сначала территорию офиса, а затем территорию вахтового поселка, где вечером начались беспорядки, рабочими бились стекла в общежитиях, переворачивались мусорные баки и находились за его периметром. Когда все успокоилось, они вернулись в свои общежития. О том, что на территории вахтового городка были разграблены магазин «Авоська», а также погромлены контрольно-пропускной пункт и помещения службы охраны и частных охранных предприятий, он узнал на следующий день из социальных сетей и СМИ (том № 7, л.д. 129-134).

Показаниями свидетеля Ч от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что около полутора лет он работает в должности руководителя технического отдела ООО «Р». Его рабочее место расположено в -- офисе ООО «Р». --, около

9 часов утра, он находился в помещении офиса -- ООО «Р». Около 9 часов 15 минут к нему обратился руководитель проекта К с вопросом о том, слышал ли он шум с улицы. Он решил проверить и вышел на улицу, где увидел движущуюся в сторону -- офиса толпу рабочих узбекской национальности, которые были одеты в рабочую одежду оранжевого цвета и каски. Толпа насчитывала около 150-200 человек. Рабочие шли с камнями в руках, у некоторых были пруты, большинство из них прятали лица за масками, футболками. Толпа рабочих вела себя вызывающе, агрессивно. Движение толпы сопровождалось выкриками, высказыванием недовольства, оскорблениями в адрес офисных работников, находящихся в этот момент на улице. Он оставался на улице перед офисом и наблюдал за происходящим. К толпе вышли ФИО109 и Х, которые некоторое время вели переговоры с протестующими, пытаясь разобраться в ситуации. Любые просьбы успокоиться и приступить к работе игнорировались. В какой-то момент на его глазах часть протестующих, около 20-30 человек, преодолев сопротивление, ринулись в помещение офиса и начали ходить по коридорам и крушить все, что попадалось на глаза, срывали плакаты со стен, ломали ногами кулеры для воды, пинали стены и двери, приводили в действие огнетушители, ломились с криками и угрозами в запертые изнутри офисными работниками двери. Весь коридор был в порошке, дышать было тяжело. Он за происходящим наблюдал из коридора 1 этажа, так как проследовал вслед за толпой. Некоторые из протестующих поднялись и на второй этаж офиса, где учинили аналогичный погром. Впоследствии он узнал, что их коммерческого директора Х избили в его служебном кабинете на 2 этаже офиса.

Каковы были причины массовых беспорядков на территории офиса, он в тот момент не знал. Какого-либо явного лидера или провокатора он выделить не смог, толпа шла стихийно. Ни с кем из протестующих лично он не знаком, опознать никого не смог. Самые активные и агрессивные скрывали свои лица. Примерно через 15-20 минут после начала погрома толпа покинула офис, после чего он вышел на улицу, где рабочие продолжали ходить хаотично, ломали стекла в окнах офиса, закидывая их камнями.

В послеобеденное время стало известно, что погромам также подвергся офис --, принадлежащий ООО «Р», который находится примерно в 1 км. и 10 минутах ходьбы от офиса --. Кто именно устроил там беспорядки, ему не известно. Были ли там те же погромщики, что и на -- офисе, он сказать не может. Но в -- офисе погромы были более масштабные, имущество фирмы сильно пострадало, были перевернуты автомобили.

О том, что на территории вахтового городка строителей АГПЗ продолжались массовые беспорядки и погромы на объектах, находящихся на территории, в том числе в ТЦ «Авоська», на контрольно-пропускном пункте и помещениях охраны, он узнал из социальных сетей, сети Интернет и других СМИ. Когда он вернулся в свое общежитие, обнаружил в комнате осколки стекла, окно в комнату было разбито снаружи камнем (том --, л.д. 115-120).

Показаниями свидетеля Х от -- данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что около полутора лет он работает в должности заместителя начальника ООО «Р». Его рабочее место расположено в 310 офисе, расположенном на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода. Его кабинет -- находится на первом этаже офиса --. Помимо него самого, в кабинете работает еще несколько его коллег из отдела кадров. --, около 9 часов 10 минут утра, он, находясь в своем служебном кабинете, услышал доносящийся с улицы гул толпы, выкрики на иностранном языке, звук бьющегося стекла, звуки ударов о какие-то поверхности. Поэтому решил проверить, что происходит, и вышел на улицу, где увидел скопление рабочих и движущуюся в сторону -- офиса толпу узбекских работников, которые были одеты в рабочую одежду оранжевого цвета и каски. Толпа насчитывала около 80-100 человек, но их число постепенно увеличивалось. Рабочие шли с камнями в руках, у некоторых были пруты, большинство из них прятали лица за масками, в том числе медицинскими, прикрывали лица футболками, на головы некоторых были надеты головные уборы с прорезями для глаз (балаклавы). Он решил подойти к толпе рабочих, скопившихся у входа в офис, чтобы поговорить с ними, узнать, чего они хотят и какие у них требования. Рабочие вели себя агрессивно, на требования успокоиться и разойтись, не реагировали. Постоянно что-то выкрикивали, кто-то требовал повышения заработной платы,

кто-то компенсации удержаний за патенты, кто-то жаловался на условия быта. Толпа рабочих вела себя вызывающе, агрессивно, постоянно находилась в движении. Движение толпы сопровождалось выкриками, высказыванием недовольства, оскорблениями в адрес офисных работников, которые находились на улице перед офисом и наблюдали за происходящим. Немного позже, вслед за ним, примерно через 2-3 минуты, к толпе вышел коммерческий директор Х и они вместе с ним фактически вступили в переговоры с протестующими, пытаясь разобраться в ситуации. Любые просьбы успокоиться и приступить к работе игнорировались. В какой-то момент на его глазах часть протестующих, около 20-25 человек, преодолев сопротивление, ринулись в помещение офиса и начали ходить по коридорам, крушить все, что попадалось на глаза, срывать плакаты со стен, ломать ногами кулеры для воды, пинать стены и двери, приводить в действие огнетушители. Ломились с криками и угрозами в запертые изнутри офисными работниками двери. Весь коридор был в порошке, дышать было тяжело. Он за происходящим наблюдал из коридора 1 этажа, так как проследовал вслед за толпой. Некоторые протестующие поднялись на второй этаж офиса, где учинили аналогичный погром.

Один из протестующих в красной футболке с балаклавой на голове требовал вернуть деньги. Он пообещал помочь с проблемой, если тот предъявит охране пропуск. Они в этот момент стояли у турникета и, по его словам, тот предъявил пропуск табельщику. Как зовут этого рабочего, он не знает, но мог выделить его среди других рабочих как наиболее активного участника.

Многие офисные работники спрятались в служебных кабинетах и заперлись изнутри, забаррикадировав вход. Среди них были и женщины офиса, которые были очень испуганы произошедшим.

Какого-либо явного лидера или провокатора среди протестующих, он выделить не смог, толпа действовала стихийно. Ни с кем из протестующих лично не знаком, опознать никого не смог. Самые активные и агрессивные скрывали их лица.

Примерно через 15-20 минут толпа покинула офис, после чего он вышел на улицу, где рабочие продолжали ходить хаотично, ломали стекла в окнах офиса, закидывая их камнями, сбивали со стен кондиционеры, сносили ограждения.

Около 11 или 12 часов, точное время он не помнит, он уехал в г. Свободный и находился в офисе фирмы на --. В ночь с 13 на 14 июля он приехал в Свободненский район к вахтовому городку, где скопилось в районе КПП много рабочих, они протестовали, кидали камни в сторону прибывших сотрудников полиции и спецназа. Он некоторое время с другими прибывшими должностными лицами находился на площадке, чуть выше КПП, откуда наблюдал за событиями на территории вахтового поселка. Как он понял, там уже протестующие разгромили посты охраны, помещения КПП. На территорию вахтового городка не заходил, т.к. там было опасно. Некоторое время спустя уехал в г. Свободный. Впоследствии узнал, что Х избили в служебном кабинете на 2 этаже офиса.

Из социальных сетей и сети Интернет, где были размещены различные ролики о событиях на АГПЗ, узнал о том, что погромам также подвергся офис --, принадлежащий ООО «Р», который находится примерно в 1 км. и 10 минутах ходьбы от офиса --. Кто именно устроил там беспорядки, ему неизвестно, были ли там те же погромщики, что и на -- офисе, он сказать не может. Но в 407 офисе погромы были более масштабные, имущество фирмы сильно пострадало, были перевернуты автомобили, припаркованные перед офисом (том № 7, л.д. 249-257).

Показаниями свидетеля Э от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что его рабочее место расположено на втором этаже офиса -- ООО «Р». --, около 9 часов утра, он находился в офисе -- в своем кабинете. Около 9 часов 15 минут ему позвонил кто-то из подчиненных и сообщил о том, что на территории столовой рядом с офисом -- возникла какая-то напряженная обстановка между инженерно-техническими работниками и рабочими узбекской национальности. Примерно в это же время, он услышал шум, доносящийся с первого этажа офиса, были слышны удары, звон бьющегося стекла. Он

вышел из кабинета и выглянул в коридор, там в его направлении шла группа рабочих узбекской национальности (около 20 человек), которые ломали все, что попадалось на их пути, потом кто-то из них распылил огнетушитель в коридоре, мгновенно все вокруг окуталось белым порошком.

Незадолго до этого к нему в кабинет заглядывал коммерческий директор Х. Поняв, что в помещении офиса узбеки устроили погром, в ожидании их визита он оставался в своем кабинете. В это время он слышал звуки шагов, шум толпы на этаже, из кабинета Х доносились громкие голоса (впоследствии он узнал, что рабочие побили Х, ударив его каской по лицу). Потом не менее 4 рабочих поочередно открывали двери его кабинета, заглядывали внутрь, видели его, немного стояли и уходили. В отношении него насилия никто из них не применял. Он продолжал сидеть на диване, в конфликт не вступал, в ситуацию не вмешивался. Примерно через 15 минут толпа покинула офис, к нему зашел Х, у которого лицо было в крови. Х ему рассказал, что кто-то из рабочих ударил его каской по лицу, а другие ему нанесли несколько ударов. Он стал обходить помещения офиса -- и пытался успокоить работников офиса, в помещениях наблюдался беспорядок, на полу лежали опрокинутые кулеры для воды, сорваны плакаты, в кабинетах повреждена техника и мебель. Все поверхности покрыты слоем порошка, видимо распыленного протестующими из огнетушителей.

Все протестующие были в рабочей одежде оранжевого цвета, многие скрывали их лица за масками (в том числе медицинскими), многие прятали их лица под масками, либо футболкой. Позже ему стало известно, что рабочие узбеки требовали повышения зарплаты и компенсации стоимости патентов, которые и так должны были состояться --. При этом какого-либо явного лидера или провокатора он выделить среди рабочих не может. Ни с кем из протестующих лично не знаком, опознать не сможет, т.к. самые активные и агрессивные скрывали их лица.

Около 12 или 13 часов ему стали поступать звонки от работников о том, что офис -- ООО «Р», расположенный в километре от офиса --, также подвергся погромам со стороны рабочих. В 407 офисе погромы были более масштабные, имущество фирмы сильно пострадало, перед офисом лежали поваленные на бок автомобили.

В дальнейшем он покинул офис на прибывшем автобусе, выехав вместе с другими работниками офисов на безопасное расстояние. Кроме них там было еще около 15-20 автобусов с эвакуированными офисными работниками. Ему было известно, что толпа рабочих выдвинулась в сторону вахтового городка, он решил проследовать туда же, для наблюдения за развитием ситуации. Все это время он был на связи с московским руководством фирмы и передавал им актуальную информацию о развитии ситуации.

Около 16 или 17 часов он прибыл на территорию вахтового городка и встретился с протестующими в районе КПП. Там на тот момент скопилось около 200 человек. Он выслушал их требования, все они были разрозненные. Он предложил встретиться на следующий день, пообещав, что все вопросы и проблемы будут решать индивидуально. Толпа немного успокоилась.

В районе вахтового городка уже к тому времени на территорию прибыли сотрудники правоохранительных органов, руководители различного уровня, ожидалось прибытие прокурора и Губернатора области.

Через некоторое время автобусы с ИТР начали заезжать на территорию вахтового городка, но около 21 или 22 часов в районе КПП обстановка снова начала накаляться, начались массовые беспорядки и инженерно-технические работники вынуждены были вновь покинуть территорию городка. Кого-то вывезли автобусами, кто-то покинул территорию самостоятельно.

В районе КПП скопилось много рабочих, они что-то выкрикивали, высказывая недовольство. Он слышал звуки выстрелов, взрывы шумовых гранат, как он понял, так реагировали силы Росгвардии и полиции, пытаясь удержать ситуацию под контролем. В

дальнейшем, примерно до 2 или 3 часов ночи за ситуацией в вахтовом поселке он наблюдал с площадки, где находились работники полиции и Росгвардии.

Какие-либо подробности, касающиеся массовых беспорядков на территории вахтового городка, разграбления ТЦ «Авоськи», салонов сотовой связи, ему не известны, об этих событиях он знает только из размещенных в сети Интернет роликов и социальных сетей (том № 7, л.д. 109-114).

Показаниями свидетеля Н от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в должности секретаря ООО «Р» она работает с --. --, около 9 часов утра она находилась на своем рабочем месте в служебном кабинете на втором этаже офиса -- ООО «Р», когда коммерческий директор Х быстрым шагом прошел мимо неё к руководству. Через непродолжительное время Х и координатор проекта ФИО110 вышли из кабинета и куда-то направились, вернулись, выглядели взволнованными. Она заподозрила что-то неладное, выглянула в окно на улицу, где в районе перехода между двумя корпусами офиса обнаружила большое скопление рабочих узбекской национальности в оранжевой одежде и касках. Все они громко кричали что-то на своем языке. Было очевидно, что они чем-то недовольны. Вели они себя агрессивно, забрасывали офис камнями, у некоторых были пруты и палки в руках. Многие рабочие скрывали свои лица масками, футболками, на глазах темные очки. Она очень испугалась, была в панике, решила выйти в коридор второго этажа, где обнаружила толпу агрессивных рабочих, которые чинили погром на этаже, ломились в двери кабинетов, опрокидывали кулеры для воды, срывали плакаты со стен, ломали все, что попадалось на глаза. В этот же момент её коллеги из числа работников офиса в панике прятались в кабинетах, запирая изнутри двери. Каким-то образом она оказалась в кабинете технического офиса (видимо кто-то из её коллег завел её туда), их там оказалось около 10 человек. Мужчины заперли изнутри двери, а затем забаррикадировались изнутри предметами мебели. В этот момент из коридора был слышен гул толпы, агрессивные выкрики, оскорбления, звуки ударов о стены. В этот момент она очень испугалась, её охватила от страха паника. В их дверь рабочие также пытались вломиться, были слышны звуки ударов ногами и какими-то предметами, но мужчины удерживали двери изнутри, протестующие зайти так и не смогли. Спустя примерно 10 минут все стихло, они еще некоторое время оставались в кабинете технического офиса, выжидали. Но через несколько минут в их дверь снова начали ломиться рабочие, как она поняла, они вернулись и продолжили погромы. Им снова не удалось зайти в кабинет, спустя непродолжительное время все стихло и они решили выйти в коридор. Она вышла в коридор, и сразу почувствовала резкий неприятный запах, было трудно дышать, все вокруг было в дымке, она подумала, что это кто-то из охраны распылил спецсредство для разгона протестующих. Впоследствии ей стало известно, что в помещении офиса рабочие распылили огнетушители. Везде наблюдались следы погрома, грязи и пыль, сломанная мебель и оргтехника.

Она зашла в свой кабинет, где обнаружила, что на полу лежал сломанный компьютер и монитор, вентилятор валялся в соседнем кабинете. Позже из видеоролика, размещенного в сети Интернет, она увидела, как её вентилятор кто-то из рабочих во время погромов бросил в кабинет руководства.

Примерно через час её на служебном автомобиле вывезли в вахтовый городок строителей, где она находилась в общежитии в своей комнате на 3 этаже, примерно до 19 часов --. Пока она находилась в своей комнате, ей стало известно, в том числе из сети Интернет, что рабочие учинили погромы также и в -- офисе ООО «Р», на других объектах Амурского ГПЗ, есть пострадавшие. Причины беспорядков и намерения толпы в тот момент ей известны не были.

Ситуация на территории вахтового поселка была напряженной, в районе КПП столпились люди, они протестовали. К месту событий прибыли сотрудники правоохранительных органов и руководство фирмы. Примерно в 19 часов ей удалось покинуть вахтовый поселок, на автобусе она уехала в --. -- она вышла на работу.

Какого-либо явного лидера или провокатора среди протестующих в -- офисе она выделить не может. Ни с кем из протестующих не знакома, опознать никого не сможет, тем

более, что самые активные и агрессивные скрывали их лица.

Какие-либо подробности, касающиеся массовых беспорядков на территории вахтового городка, контрольно-пропускного пункта, постов охраны, разграбления ТЦ «Авоськи», салонов сотовой связи «Мегафон» и «МТС», ей не известны. Об указанных событиях она знает только из СМИ и сети «Интернет».

До настоящего времени она пребывает в шоке от произошедших событий, она очень потрясена и испугана, считает, что в момент массовых беспорядков здоровью и жизни её и коллег по работе угрожала реальная опасность (том № 8, л.д. 1-4).

Показаниями свидетеля Ч от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в должности руководителя по персоналу ООО «Р» он работает около года. --, около 9 часов утра он находился в офисе -- в своем кабинете. Примерно в 9 часов 15 минут к нему в кабинет зашел его работник ФИО111, который сообщил, что к офису -- двигается толпа узбекских рабочих, порядка 150-200 человек. Они быстро переговорили, и ФИО112 вышел на улицу к толпе протестующих. Он сначала вышел в коридор первого этажа офиса, потом вернулся в кабинет. С улицы доносился шум толпы, возмущенные выкрики, звон бьющегося стекла. Из окна кабинета он наблюдал за ситуацией, разворачивающейся у входа в помещение их офиса. Толпа рабочих окружила в плотное кольцо ФИО113, немного позже к нему присоединился коммерческий директор ООО «Р» Х.

Как он понял, они пытались выслушать протестующих, разобраться в требованиях рабочих, но рабочие вели себя агрессивно, разговор не получался, любые просьбы успокоиться и приступить к работе, игнорировались. Часть рабочих пыталась прорваться в помещение офиса, некоторые бросали в окна офиса камни, какое-то время их удавалось удерживать. Все протестующие были в рабочей одежде оранжевого цвета, многие скрывали свои лица за масками (в том числе медицинскими), кто-то обмотал лицо тканью или футболкой. Позже, когда к толпе вышли руководители офиса, в числе которых был Х, Хусейн Чинар и другие, ему стало понятно, что рабочие узбеки требуют повышения зарплаты и компенсации стоимости патентов, которые и так должны были состояться --. Толпа бесчинствовала, пыталась прорваться через офисных работников в помещение -- офиса. Силами местной охраны толпу остановить не было никакой возможности. В самой толпе наблюдались мелкие стычки, было видно, что кто-то пытается их удержать от активных действий.

При этом какого-либо явного лидера или провокатора он выделить среди рабочих не может. Ни с кем из протестующих он не знаком, опознать не сможет, т.к. внешне они похожи друг на друга, самые активные и агрессивные скрывали свои лица. В какой-то момент толпе рабочих удалось прорваться в офис --, где они впоследствии учинили погром, крушили мебель, ломали технику, приводили в действие находящиеся в помещении огнетушители. Снаружи одновременно камнями закидывались окна, ломались стекла. Ему в этот момент удалось покинуть помещение и вырваться на улицу. В момент погромов в офисе -- некоторые его коллеги также покинули помещение офиса и оставались на улице. Многие, кто не успел выйти, спрятались в служебных кабинетах, запершись изнутри. Примерно через 20 минут толпа покинула офис, и он вернулся внутрь помещения, где наблюдал следы погрома. Все поверхности вокруг были покрыты порошком от огнетушителей, повреждена и уничтожена мебель, оргтехника, компьютеры офисных работников, повреждены стены.

После погромов в -- офисе толпа протестующих еще некоторое время находилась в районе офиса, то группировались, то расходились. Полиция и ОМОН прибыли к -- офису позже, через 30 минут после погромов. Они никого не задерживали, силовых операций не проводили, с ними были их руководители, а также прибыла служба безопасности АГПЗ и вахтового городка.

В офисе он оставался еще некоторое время, но потом поступила информация, что рабочие могут вернуться в -- офис и продолжить погромы, в связи с чем, они все покинули офис и на прибывшем автобусе выехали на безопасное расстояние. Кроме них там было еще около 15-20 автобусов с эвакуированными офисными работниками. Немного позже, уже

вечером того же дня, он вернулся в вахтовый поселок в его общежитие. На территории вахтового городка он находился около 30 минут, потом из-за обостряющейся в вахтовом городке строителей обстановки, он покинул поселок и вышел за периметр, откуда наблюдал некоторое время за развитием событий. С территории городка выехали несколько автобусов, как он понял, в них эвакуировались люди. К тому времени к городку стянулись силы правоохранительных органов, протестующие кидали в их сторону камни. В районе КПП скопилось много рабочих, они что-то выкрикивали, высказывая свое недовольство. Он слышал звуки выстрелов, взрывы шумовых гранат, как он понял, так реагировали силы Росгвардии и полиции, пытаясь удержать ситуацию под контролем (том № 7, л.д. 105-108).

Показаниями свидетеля К от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в должности архитектора отделочных работ в ООО «Р» она работает с апреля 2019 года. Местом ее дислокации является офис --, кабинет --, который расположен на втором этаже административного здания. -- она пришла на работу к 09 часам. В дообеденное время в офисе все было спокойно, однако ей позвонила подруга Ю, работающая в офисе --, которая сообщила, что у той в офисе происходят беспорядки, а именно пришли рабочие ГПЗ, которые устроили погром в офисе. Подробности не рассказывала, сказала только, что они спрятались в своем кабинете. О том, что рабочие ГПЗ придут в их офис и устроят в нем беспорядки, на тот момент они не предполагали, так как основное руководство находится в офисе --, в связи с этим они не придали этому особого значения. Она так же была очевидцем массовых беспорядков, когда рабочие АГПЗ ворвались в офис -- и разгромили его (Том № 8, л.д. 214-217).

Показаниями свидетеля АМ. от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в должности водителя в ООО «Р» он работает с марта 2020 года. В его обязанности входит развоз сотрудников их организации по территории ГПЗ. Их сотрудники располагаются в офисе --, в связи с чем, большую часть времени он проводит около указанного офиса. -- он находился на работе с 08 часов. Примерно в 10-11 часов указанного дня, более точно по времени не помнит, он приехал к офису --, чтобы забрать своего начальника. Когда он подъехал к офису, то припарковал автомобиль и направился в курилку, расположенную недалеко от офиса. Из курилки он увидел, что в офис -- через пожарный выход зашли рабочие ГПЗ в количестве примерно около 80 человек, которые были одеты в рабочую спецодежду, лица большей части из них были закрыты масками. Данная группа лиц находилась в офисе около 7 минут, после чего вышли из офиса и направились в сторону столовой. Все это время данная группа лиц вела себя агрессивно, кричали, шумели и размахивали руками. Через некоторое время, когда пришел его начальник, то они уехали в -- офис.

Когда он приехал в вахтовый городок, диспетчеры попросили его подъехать к автобусам, находящимся рядом с женским общежитием, на которых хотели вывезти женщин, не желавших находиться в общежитии, так как рабочие, устроившие беспорядки, продолжили их на территории вахтового городка. Когда они находились около общежития, то агрессивно настроенные рабочие бросали в сторону автобусов камни, но помешать вывозу женщин с территории городка не смогли. Он также покинул вахтовый городок и до позднего вечера находился неподалеку от него. Поздней ночью, когда в вахтовом городке стало спокойно, он и многие другие работники вернулись в свои комнаты общежитий, где находились на протяжении следующего дня, то есть до момента окончания беспорядков. Каких-либо потасовок и беспорядков в их общежитии и вблизи него не происходило. -- ситуация на территории ГПЗ стабилизировалась, в связи с чем он и другие работники офиса вернулись на свои рабочие места (том № 8, л.д. 221-225).

Показаниями свидетеля О от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в ООО «Р» он работает на протяжении 2 лет. Местом его дислокации является офис --, кабинет --, который расположен на втором этаже административного здания. -- с 08.00 он находился на рабочем месте, все было спокойно. Незадолго до обеда ему коллега с офиса -- сообщил, что у тех в офисе происходят беспорядки, а именно рабочие ГПЗ

зашли в офис, все ломают и разбивают на своем пути. Сам он тоже являлся очевидцем массовых беспорядков, видел, что рабочие ГПЗ бросают камни в окна их офиса, затем ворвались в офис и устроили там погром (Том № 8, л.д. 226-229).

Показаниями свидетеля К от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что с июля 2018 года по настоящее время он работает в ООО «Р» в должности начальника участка. --, около 13 или 14 часов, он находился на рабочем месте на -- участке в офисном здании. Находясь в кабинете, он услышал шум и крики. Ему позвонили коллеги, сообщили, что рабочие устроили погром, что ему необходимо срочно покинуть офисное здание. Услышав, что крики и шум толпы приближаются, он через оконный проём кабинета вылез на улицу и покинул здание и территорию завода. Удалившись на некоторое расстояние от офисного здания, в котором он находился, он увидел, что к нему подошла толпа рабочих, численностью примерно более 100 человек, которые били стёкла офисных помещений, ломали двери, пытались проникнуть в офисные помещения. Сколько именно продолжались данные массовые беспорядки ему неизвестно, так как поторопился покинуть территорию завода, опасаясь за своё здоровье. (Том № 8, л.д. 218-220).

Показаниями свидетеля Б от -- и от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в должности начальника службы безопасности ВВПС (временный вахтовый поселок строителей) он работает с --. Рабочее место находится непосредственно на въезде на территорию вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода. Кроме того, на территории вахтового поселка работают частные охранные предприятия, дислоцирующиеся на территории вахтового поселка строителей.

--, около 9 часов утра, ему на сотовый позвонил специалист службы безопасности Г и сообщил о том, что на строительной площадке АГПЗ, в офисе -- происходят массовые беспорядки, а также погромы офиса фирмы ООО «Р» бригадой рабочих узбекской национальности. Г просил подкрепления сил службы безопасности, т.к. количество протестующих явно превышало количество сотрудников офиса, в числе которых были также сотрудники турецкой национальности, а также количество охранников.

Он объявил сигнал тревоги, по которому собрал 20 своих охранников из числа отдыхающей смены, с которыми на дежурном автобусе выдвинулись на территорию АГПЗ к офису --. В ходе следования к месту событий на него вышел начальник местной полиции Ш, который сообщил, что к офису -- выдвинулись также 3 экипажа сотрудников полиции и ОМОН. В пути следования на 206 КПП они пересеклись с сотрудниками полиции и на 310 участок уже прибыли вместе.

На момент их прибытия было уже около 10 часов, точное время не помнит, на месте происшествия беспорядки уже были завершены, погромщиков не было, как он понял, нападавшие скрылись. Внутрь помещения они сразу не заходили, потому что к ним выбежал диспетчер и сообщил, что погромщики находятся недалеко, за рабочей столовой, расположенной примерно в 150 метрах от офиса 310. Они сразу же выдвинулись в ту сторону. По прибытию они обнаружили толпу рабочих в количестве около 100 – 150 человек – рабочих узбекской национальности, часть из которых сидели в стороне, а большая часть стояли в куче, и что-то бурно обсуждала со своим бригадиром, при этом обсуждения были на повышенных тонах, агрессивно, с возгласами и выкриками различного рода. Судя по всему, бригадир пытался успокоить толпу, но его освистывали, требования его не выполняли.

Ему известно, что еще до всех этих событий рабочие АГПЗ из фирмы ООО «Р», включая рабочих субподрядных организаций, высказывали неоднократно свои недовольства по поводу маленькой заработной платы, качества пищи, бытовых условий, а также удержаний из зарплаты стоимости патентов в размере около 12 000 рублей. Кроме того, ситуация обострилась длительным пребыванием рабочих в вахтовом поселке в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса. По этому поводу в сети Интернет в социальной группе работников посредством мессенджера «Телеграмм» публиковались призывы не выходить на работу до удовлетворения требований, и выразить свой протест путем учинения беспорядков на территории АГПЗ.

Они встали в оцепление с целью обеспечения порядка. Спустя 15 минут бригадиру удалось утихомирить толпу, убедить рабочих прекратить свои действия и увести их в направлении -- площадки. После этого он дал команду своим охранникам пройти в автобус и ждать последующих распоряжений. Толпу они не преследовали, разгонять не собирались, так как силы были явно не равны, об их будущих намерениях им в тот момент ничего не было известно.

Войдя в здание они обнаружили следы погромов, разбитые стены, разгромленные кабинеты, сломанную мебель, сорванные со стен плакаты, уничтоженную офисную и оргтехнику. В помещении была обильная пыль, как он понял, это был порошок из огнетушителей. На полу лежали содранные со стен картины, перевернуты кулеры с водой, грязь и беспорядок. Детально он не рассматривал, но следы погрома были очевидные.

Около 12 часов дня, ему позвонил снова Г и сообщил, что рабочие -- участка снова скопились в районе своего офиса (примерно в 1.5 км. от -- офиса). Они в спешном порядке выдвинулись к месту. По прибытии на место там уже никого из протестующих не было, там находился уже ОМОН.

Около 13 часов 30 минут того же дня к нему поступила информация о начале беспорядков и погромах в -- офисе, расположенном на территории АГПЗ, примерно в 2 км. от них. С экипажами полиции они выдвинулись к -- офису, и, не доезжая до офиса 150 метров, обнаружили группу рабочих узбекской национальности с камнями в руках, окруживших офис. У некоторых были палки, куски арматуры. Они остановили машину и направились в их сторону. Рабочие с криками и угрозами выдвинулись им навстречу, начали кидать в их сторону камни, ранили сотрудника, повредили машину. Они вынуждены были покинуть территорию и отъехали на безопасное расстояние для наблюдения за ситуацией. В толпе было около 500 протестующих. Наблюдая за происходящим, он видел, что протестующие начали громить -- офис как снаружи, через открытые окна, так и изнутри. Они вырывали оргтехнику из окон, били стекла, крушили мебель. Все это продолжалось около 15 минут. После погромов рабочие вышли на улицу и расселись по территории.

Когда все поутихло и появилась возможность, они начали эвакуировать офисных работников из -- офиса в близлежащий КПП. Как ему стало известно позже, офисные работники успели изолироваться в отдельном кабинете, где дождались окончания погромов.

Впоследствии начали поступать сообщения о том, что рабочие с различных участков начали движение в сторону вахтового поселка. Время было уже около 16 часов. Он позвонил своим охранникам, уже вернувшимся к тому времени в вахтовый поселок, и предупредил о возможных беспорядках и движении масс людей, а также для подготовки и стягивания всех возможных сил для воспрепятствования беспорядкам. Охранникам была дана команда обеспечить безопасный проход рабочих через КПП и наблюдать за развитием событий. Примерно через 30 минут вся масса рабочих начала заходить в вахтовый городок, к этому времени он уже находился на территории вахтового поселка и контролировал работу охранников изнутри.

Один из его охранников (Б) при попытке произвести видеосъемку был избит протестующими. Видя, что обстановка накаляется, он дал команду всем охранникам покинуть территорию вахтового поселка, т.к. существовала реальная угроза жизни и здоровью. Немного позже все рабочие разошлись по своим общежитиям, и он принял решение вернуть охранников на свои рабочие места на КПП.

В тот же день, --, около 22 часов, к месту событий начали подтягиваться сотрудники спецподразделений, к нему поступила информация о том, что в ближайшее время ожидается новая волна протестов. Было принято решение покинуть КПП и эвакуировать с территории инженерно-технический состав, а также рабочих турецкой национальности. Именно против рабочих – турков была направлена агрессия, поскольку протестующие были обижены турецкой фирмой ООО «Р». Во время беспорядков между рабочими двух национальностей (узбеками и турками) происходили стычки, в связи с чем, они старались создавать на территории коридоры для эвакуации турок.

Кроме того, на территории вахтового поселка протестующими был разгромлен и разграблен торговый центр «Авоська», а также повреждены установленные там банкоматы Газпромбанка и Сбербанка. Погромам также подверглись помещения охраны и поста полиции на въезде на территорию вахтового поселка строителей, некоторые общежития. Кто конкретно участвовал в погромах, он сказать не может, т.к. подавляющее большинство протестующих прикрывали свои лица, на улице было темно.

Немного позже, было уже темно, к месту событий прибыл глава узбекской диаспоры из Благовещенска ФИО114 для переговоров и выяснения требований толпы, но бесчинства не прекратились. На место событий приезжали разные высокопоставленные должностные лица, в том числе прокурор Амурской области, Губернатор Амурской области, главы правоохранительных ведомств, Генеральный консул Республики Узбекистан в Российской Федерации. Все они контактировали с протестующими, находились в гуще событий, проводили рабочие встречи, выслушивали требования рабочих.

Вместе с тем, в момент обострения обстановки, особенно --, были случаи столкновения протестующих с силами спецподразделений. Сотрудников закидывали камнями, кто-то даже получил телесные повреждения. В такие моменты сотрудники полиции и Росгвардии в прямой контакт с протестующими не вступали, ограничиваясь предупредительными выстрелами в воздух, стягиваясь в оцепление.

-- в утреннее время он прибыл к парковке вблизи городка «ФИО115», где накануне происходили массовые беспорядки, к нему вышел один из работников ООО «Р» и передал ему требования недовольных работников, изложенные на трех листах. Список требований он прилагает к допросу (том № 7, л.д. 193-196, 208-212).

Показаниями свидетеля К от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в должности частного охранника в ЧОП «--» он работает с --. -- с утра он находился на своем рабочем месте на контрольно-пропускном пункте -- (в районе ТЦ «Авоська») на территории вахтового городка строителей Амурского ГПЗ. С утра все было нормально, он на посту находился один. Около 13 или 14 часов по телефону он получил сообщение о том, что рабочие узбеки устроили бунт на территории строящегося завода в офисах ООО «Р». По какой причине устроили бунт и что требовали, на тот момент ему было неизвестно. Через некоторое время поступила информация, что все рабочие, участвовавшие в бунте, скоро вернутся на территорию вахтового городка и ему следует с другими охранниками прибыть на контрольно-пропускной пункт -- для подкрепления. Он оставил свой пост, запер ограждения и выдвинулся к КПП --, где уже на территорию городка заходили рабочие. Они сильно шумели, выкрикивали что-то, вели себя агрессивно. Он с другими охранниками находился на КПП --, в ситуацию не вмешивались, была команда в конфликт не вступать. Многие рабочие скрывали свои лица за масками, у некоторых на голове были надеты балаклавы с прорезями для глаз. Около 15 часов протестующие рабочие, преимущественно узбеки, начали собираться толпой на территории КПП, вели себя агрессивно, свистели, кричали, выкрикивали на своем языке в адрес охраны оскорбления. Часть охраны к тому моменту выдвинулись на территории Амурского ГПЗ, где были учинены с утра погромы в офисах компании «Р».

К этому времени к воротам КПП стянулись сотрудники полиции, охраны, служб безопасности. Протестующие окружили контрольно-пропускной пункт и пост полиции на территории вахтового поселка. Из-за опасности столкновений вся охрана покинула КПП и вышла за периметр вахтового городка, на площадку, где находились представители правоохранительных органов. В этот момент протестующие начали громить помещения КПП --, рядом стоящее помещение поста полиции и офиса ЧОП «--». В сторону охранников и полиции кидали камни, элементы ограждения, выкрикивали на узбекском и русском языках оскорбления, вели себя очень агрессивно. Силами служб безопасности и охранников их натиск удерживать не удавалось. Со слов коллег по работе ему стало известно, что протестующие выдвигали требования по возмещению удержаний за патенты, повышению заработной платы, улучшению бытовых условий и питания, а также свободного выхода в город Свободный.

Руководство службы безопасности их предупредило заранее, чтобы они не вступали в конфликт, наблюдали за происходящим, не принимали каких-либо силовых мер к предотвращению массовых беспорядков. В те моменты, когда толпа успокаивалась, они возвращались на КПП, в моменты обострения ситуации они с охранниками покидали периметр поселка, выходили за ограждения, откуда вели наблюдение. Любые попытки достать мобильные телефоны и зафиксировать на видео происходящее пресекались очень агрессивно протестующими, вплоть до рукоприкладства и закидывания камнями.

Как ему впоследствии стало известно, протестующие устроили погромы в офисах ООО «Р» на территории ГПЗ -- и -- (с утра и до обеда), повредили несколько автомобилей, вечером устроили погромы и разграбили торговый центр «Авоська», расположенный на территории вахтового поселка, устроили погромы и в других помещениях вахтового поселка (том --, л.д. 5-8).

Показаниями свидетеля Ш от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что должности частного охранника ЧОП «--» он работает около 5 месяцев. --, с утра он находился после ночного дежурства в своем общежитии и отдыхал после смены. Около 9 часов 30 минут его разбудили коллеги по работе и сообщили, что на территории завода погромам подверглись офисы ООО «Р» и необходимо выдвинуться к месту событий. Он и еще несколько охранников на автобусе прибыли на территорию -- офиса ООО «Р», расположенного на территории строящегося завода, где обнаружили большое скопление рабочих в оранжевой рабочей одежде, которые что-то кричали, шумели, били стекла в окнах офисов. Там уже находились сотрудники полиции несколько экипажей, которые вели наблюдение за происходящим с некоторого расстояния. Толпа протестующих то собиралась в одном месте, то расходилась по территории объекта, их требования ему не были известны. К моменту их прибытия офис -- уже подвергся погрому, внутри был беспорядок, на полу лежали плакаты, кулеры для воды, огнетушители, которые кто-то распылил в помещении, все было в пыли и грязи. На втором этаже офиса был такой же беспорядок, поломана мебель, на стенах и дверях были следы от ударов.

Около 13 часов того же дня поступила команда собраться в автобус и проследовать назад в вахтовый городок строителей, так как поступила информация, что рабочие возвращаются в поселок. Они вернулись с другими охранниками в вахтовый городок, разошли на некоторое время по общежитиям, но через час или полтора их снова подняли и он с другими охранниками пошел на контрольно-пропускной пункт --, где начали готовиться к приезду рабочих. Вскоре начали к КПП подъезжать автобусы с рабочими. Первоначально была команда никого не впускать на территорию вахтового городка, и никого не выпускать, но потом поступила команда не препятствовать прохождению рабочих на территорию вахтового городка, чтобы не нагнетать обстановку.

По какой причине рабочие устроили бунт и что требовали, на тот момент ему было неизвестно. Он с другими охранниками находился на КПП --, в ситуацию не вмешивались, была команда в конфликт не вступать. Многие рабочие, он обратил внимание, скрывали свои лица за масками, у некоторых на голове были надеты балаклавы с прорезями для глаз. Около 15 часов протестующие рабочие, преимущественно, узбекской национальности, начали собираться толпой на территории КПП, вели себя агрессивно, освистывали охрану, кричали, выкрикивали на своем языке в адрес охраны оскорбления.

К этому времени к воротам КПП стянулись сотрудники полиции, охраны, служб безопасности. Протестующие окружили контрольно-пропускной пункт и пост полиции на территории вахтового поселка. Из-за опасности столкновений вся охрана покинула КПП и вышла за периметр вахтового городка, на площадку, где находились представители правоохранительных органов. В этот момент протестующие начали громить помещения КПП --, рядом стоящее помещение поста полиции и офиса ЧОП «--». В сторону охранников и полиции кидали камни, элементы ограждения, выкрикивали на узбекском и русском языках оскорбления, вели себя очень агрессивно. Силами служб безопасности и охранников их натиск удерживать не удавалось.

В те моменты, когда толпа успокаивалась, охрана возвращалась на КПП, в моменты обострения ситуации они снова покидали периметр поселка, выходили за ограждения, откуда вели наблюдение. Любые попытки достать мобильные телефоны и зафиксировать на видео происходящее пресекались очень агрессивно протестующими, вплоть до рукоприкладства и закидывания камнями.

Как ему впоследствии стало известно, протестующие устроили погромы в офисе ООО «Р» на территории ГПЗ --, повредили там же несколько автомобилей, вечером устроили погромы и разграбили торговый центр «Авоська», расположенный на территории вахтового поселка, устроили погромы и в других помещениях вахтового поселка (том № 8, л.д. 9-12).

Показаниями свидетеля К от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что он состоит в должности оперуполномоченного МО МВД России Свободненский». --, в период с 13 часов до 14 часов, от руководства МО МВД России «Свободненский» поступила команда по сигналу «--» - сбор личного состава, привлекаемого к пресечению массовых беспорядков. 29 сотрудников МО МВД России «Свободненский» прибыли в отдел полиции, им были выданы специальные средства. Было известно, что на территории вахтового городка ООО «Р» происходят массовые беспорядки, устроенные работниками указанного общества. --, в период с 14 до 15 часов, сотрудники МО МВД России «Свободненский» в количестве 29 человек и сотрудники Росгвардии прибыли на территорию вахтового городка ООО «Р» и оцепили территорию около КПП. По приезду увидели массовое скопление иностранных граждан, не менее 300 человек. Массовые беспорядки были устроены работниками ООО «Р», которые были одеты в спецодежду и каски оранжевого цвета. Протестующие бросали камни по строениям - пунктам полиции и охраны, разбивали стекла в зданиях, бросали камни в направлении сотрудников охраны, полиции, Росгвардии. Они прикрывались от камней щитами. Кроме того, несколько работников ООО «Р» залезли на столб около КПП, сломали камеры видеонаблюдения. При этом толпа выкрикивала требования на своих национальных языках. Толпа перемещалась на другие объекты вахтового городка и находилась вне поля зрения. Около 15 часов кто-то из толпы протестующих бросил в направлении сотрудников полиции сорванную со столба камеру видеонаблюдения. Удар камеры пришелся по его каске. В результате указанного удара он не испытал физической боли, телесных повреждений у него нет.

В оцеплении он и другие сотрудники полиции находились до 2 часов ночи, толпа недовольных утихла и разошлась, после чего они были отозваны руководством в отдел полиции (том № 8, л.д. 109-111).

Показаниями свидетеля К от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что он состоит в должности оперуполномоченного МО МВД России «Свободненский». --, с 08 часов 30 минут он находился на работе. В 14 часов по средствам связи личный состав отдела был поднят по команде «--» - это сбор личного состава для пресечения массовых беспорядков. В дежурной части он получил щит, каску, палку резиновую, бронежилет, огнестрельное оружие он не получал. От дежурного он узнал, что в жилом городке «Р», который расположен на территории Амурского газоперерабатывающего завода в Свободненском районе, работники ООО «Р» устроили массовые беспорядки, стали крушить офисные помещения, бить и переворачивать машины. Из-за чего начались массовые беспорядки, он не знал. К жилому городку он и другие сотрудники прибыли около 14 часов 30 минут. На месте был заместитель начальника полиции - начальник охраны общественного порядка К и сотрудники Росгвардии. К разъяснил, что нужно оцепить район массовых беспорядков, помочь мирно настроенным работникам покинуть район беспорядков, также стараться избегать конфликтов с лицами, устроившими беспорядки, применять физическую силу и специальные средства только в крайнем случае. Он видел, что по территории жилого городка бегают люди в форме работников «Ренессанса», на лицах были маски, футболки, у кого-то были очки, все прятали свои лица. Агрессивно настроенных лиц было более тысячи человек, они шли группой, выкрикивали лозунги на узбекском языке, большинство бунтующих были вооружены палками, арматурой, трубами, камнями. На своём пути они ломали инфраструктуру жилого городка, отламывали различные трубы и прутья от заборов,

вооружаясь ими, также разбивали камеры видеонаблюдения. Требования бунтующих были не ясны. Из-за того, что оцепление из сотрудников полиции не давало им возможности свободно передвигаться и ограничивало их передвижение, они кидали камни и различные предметы в сотрудников полиции. Массовые беспорядки продолжались до поздней ночи, только после переговоров бунтующих удалось успокоить. Личности граждан, которые устраивали массовые беспорядки, ему не известны, лиц он их не видел (том № 8, л.д. 112-114).

Показаниями свидетеля Щ от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что он состоит в должности старшего оперуполномоченного МО МВД России «Свободненский». -- в утреннее и дневное время он находился на работе. В указанное время в дежурную часть полиции поступило сообщение о «бунте» рабочих Амурского газоперерабатывающего завода в поселке их проживания. По поступающей информации изначально «бунтующих» рабочих были сотни. Все они являлись лицами узбекской национальности. Последние «громили» административные здания организации, в которой они трудоустроены, били стекла, повреждали имущество организации. Изначально какой-либо информации о причинах беспорядков не поступало.

Около 14 часов -- от руководства МО МВД России «Свободненский» и УМВД России по Амурской области поступил приказ о направлении всех подчиненных работников МО МВД России «Свободненский» к поселку проживания рабочих Амурского газоперерабатывающего завода для пресечения совершения последними противоправных и преступных действий «бунтующих», пресечения массовых беспорядков, обеспечения общественной безопасности.

Около 15 часов -- он, как и иные сотрудники МО МВД России «Свободненский», а также других территориальных и структурных подразделений УМВД России по Амурской области, прибыл к указанному им поселку, при этом все сотрудники были одеты в форменную одежду и снабжены средствами защиты, спецсредствами и оружием. В течение дня к месту массовых беспорядков в целях их пресечения прибыло около 300-400 сотрудников правоохранительных органов, в том числе УМВД России по Амурской области, УФСБ России по Амурской области, Росгвардии.

По прибытии к поселку рабочих пройти на его территорию сотрудникам правоохранительных органов не удалось, поскольку «бунтующих» рабочих уже были тысячи. Последние большим количеством людей столпились у въездных ворот на территорию поселка, в связи с чем сотрудниками правоохранительных органов была оцеплена близлежащая территория в целях недопущения выхода «бунтующих» за пределы поселка. Протестующие громко свистели, выкрикивали в адрес сотрудников правоохранительных органов различные фразы на иностранных языках, кидались камням. Уже в ночное время -- и -- с протестующими были проведены переговоры прокурором Амурской области, после чего стало понятно, что массовые беспорядки были устроены в связи с недовольством рабочих размером заработной платы и условиями проживания (том № 8, л.д. 115-118).

Показаниями свидетеля Ш от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в настоящее время он состоит в должности начальника МО МВД России «Свободненский». --, с 8 часов находился на своем рабочем месте. Около 08 часов 45 минут в дежурную часть полиции поступило сообщение о массовых беспорядках, которые происходят на территории Амурского газоперерабатывающего завода. Сразу после этого к указанному месту по его распоряжению была направлена следственно-оперативная группа. Около 09 часов 00 минут на место происшествия он направил дополнительные силы из числа сотрудников МО МВД России «Свободненский» под руководством своего заместителя К Спустя некоторое время от К поступило сообщение о том, что на территории Амурского газоперерабатывающего завода работниками ООО «Р» разгромлен офис -- указанной компании, также было сообщено, что толпа протестующих направилась к офису 407 и что необходимы дополнительные силы. По результатам оперативного совещания было принято

решение об усилении сил полиции для обеспечения безопасности граждан и офисных сотрудников компании.

--, около 14 часов 30 минут к офису -- компании ООО «Р», стали стягивать дополнительные силы из числа сотрудников МО МВД России «Свободненский», которые ранее были экипированы и направлены непосредственно из здания МО МВД России «Свободненский». В это же время проходила эвакуация офисных сотрудников на автобусах, предоставленных руководством компании. Позже поступила информация о беспорядках на территории вахтового городка. Когда он прибыл к вахтовому городку, он увидел, что протестующих рабочих ООО «Р» было очень много, все они были агрессивно настроены, свои лица скрывали под одеждой и балаклавами, также протестующие кидали в сотрудников полиции камни и прочий бытовой мусор, разбивали окна, повреждали транспортные средства, отрывали камеры видеонаблюдения на территории вахтового городка. Он с протестующими вступил в переговоры, однако положительных результатов они не принесли, толпа действовала хаотично, в разумный диалог вступать отказывалась.

Беспорядки на территории Амурского газоперерабатывающего завода продолжались вплоть до --, то есть до момента прибытия дополнительных сил из числа сотрудников полиции и специальных подразделений. В дальнейшем ситуация стабилизовалась и был организован беспрепятственный выезд групп рабочих с территории вахтового городка Амурского газоперерабатывающего завода» в --. Он видел, что вследствие беспорядков было повреждено большое количество имущества, принадлежащего компании ООО «Р», а именно, как он указал выше: плакаты, кулеры с водой, оконные стекла. Помимо этого, был поврежден магазин «Авоська», офис сотовой компании, здания вахтового городка, а также иное имущество, имеющее материальную ценность и принадлежащее частным лицам и фирмам (том № 8, л.д. 119-122).

Показаниями свидетеля К от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что он состоит в должности заместителя начальника МО МВД России «Свободненский» с 2018 года. --, около 9 часов утра, он находился на своем рабочем месте и исполнял свои должностные обязанности, когда от руководителя МО МВД России «Свободненский» поступило указание выехать на Амурский газоперерабатывающий завод. Сразу после этого он на служебном автомобиле выдвинулся по указанному месту вместе с другими сотрудниками полиции. Прибыв на указанное место, а именно к офису -- Амурского газоперерабатывающего завода, он обнаружил, что на указанном месте уже была следственно-оперативная группа, которая проводила осмотр места происшествия, занималась опросами свидетелей и очевидцев произошедшего. Также он увидел, что было повреждено большое количество имущества, которое принадлежало указанной компании, а именно были побиты стекла, присутствовали значительные вмятины на дверях и ином имуществе. Находясь на месте происшествия, он вновь получил информацию, что группа рабочих устроила погромы в соседнем офисе ООО «Р» --, расположенном в километре от -- офиса. Сразу после этого он выдвинулся вместе с другими сотрудниками к месту скопления рабочих. По приезду к офису -- обнаружил толпу рабочих в оранжевой форме ООО «Р», которые, заметив сотрудников полиции, стали громко выражаться в их адрес на своем языке, кидать камни в сотрудников полиции. Многие из указанных лиц скрывали свои лица майками и балаклавами, поэтому он никого из протестующих не запомнил, опознать не сможет.

--, около 14 часов 00 минут, он вместе с другими сотрудниками полиции вернулся к офису --, так как протестующих было слишком большое количество, где стал ждать других сотрудников полиции. В это время была организована эвакуация офисных сотрудников с целью недопущения возможных жертв. В это время прибыл начальник МО МВД России «Свободненский» Ш, который начал переговоры с протестующими работниками. После того, как эвакуация людей была окончена, поступила информация, что возникли беспорядки на территории вахтового городка ООО «Р». Он и другие сотрудники полиции сразу выдвинулись к указанному месту, где в районе КПП скопились рабочие. В адрес сотрудников полиции протестующие стали кричать выражения на своем языке, также в сторону сотрудников полиции полетели камни.

Беспорядки на территории Амурского газоперерабатывающего завода продолжались вплоть до --, впоследствии ситуация стабилизовалась. Вследствие произошедших беспорядков было повреждено большое количество имущества, принадлежащего не только компании ООО «Р», но и магазин «Авоська», торговые павильоны сотовой связи, расположенные на территории вахтового городка (том № 8, л.д. 123-126).

Показаниями свидетеля С от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что он состоит в должности заместителя начальника второго мобильного взвода МО МВД России «Свободненский». -- с 8 часов он находился на своем рабочем месте. Около 13 часов 30 минут от оперативного дежурного МО МВД России «Свободненский» поступило распоряжение проследовать в актовый зал МО МВД России «Свободненский» для инструктажа. Получив оперативную информацию о беспорядках, которые в указанное время происходили на территории Амурского газоперерабатывающего завода, он с другими сотрудниками полиции МО МВД «Свободненский» на служебном автомобиле проследовал к офису -- компании ООО «Р», находящемуся на территории Амурского газоперерабатывающего завода. По прибытии к указанному офису он увидел многочисленные повреждения имущества указанной компании, а именно: разбитые стекла окон, многочисленные вмятины на здании, разбитые кулеры от воды, повреждения заборов и прочее. Сразу после этого, --, около 14 часов 30 минут, к офису -- компании ООО «Р» стали подъезжать автобусы, которыми эвакуировали офисный персонал указанной компании. После этого он с другими сотрудниками направился в вахтовый городок, где уже находился начальник МО МВД России «Свободненский», который проводил переговоры с протестующими. Последние отрывали камеры видеонаблюдения, ломали урны, выбивали стекла в зданиях, кидали в сторону сотрудников полиции камни. (Том № 8, л.д. 127-130).

Показаниями свидетеля П от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что около года она работает в магазине «Авоська», расположенном на вахтовом городке ООО «Р» в должности оператора. -- с 10 часов она приступила к работе. Около 14 часов 00 минут она услышала от администратора что на их магазин могут напасть, так как в настоящее время происходит бунт рабочих на Амурском ГПЗ, после чего они стали закрывать магазин. В магазине находился персонал - 11 девушек и 4 мужчины. По периметру магазина были расположены камеры видеонаблюдения, в расположенные в помещении магазина мониторы они увидели, как толпа агрессивно настроенных рабочих Амурского ГПЗ шли в сторону магазина «Авоська». В руках у них были дубины, палки, арматуры, камни, они громко кричали. Администратор предложила им спрятаться в бойлерной, расположенной ближе к выходу из магазина. Примерно в 15 часов 30 минут они услышали шум, звук бьющегося стекла и они поняли, что бунтующие рабочие ворвались в магазин. Когда те зашли в магазин, то был слышен грохот, смех, и нерусские голоса «Аллаху-Акбар» и т.д. Они громко кричали со стороны двери, от чего они все сильно испугались, она заплакала, боясь за свою жизнь. Все время нахождения в бойлерной они слышали звуки погрома. Дверь в бойлерную, где они прятались, пытались открыть нападавшие, но не смогли, так как ее удерживали сотрудники-мужчины вчетвером. Около 18 часов 00 минут одной из сотрудниц магазина позвонил кто-то из коллег и сказал, что их выведут из магазина. К ним в бойлерную зашел сотрудник ПАО «Нипигаз» и проводил их в соседнее помещение, а именно в кафе, которое находится через стенку от их магазина, а оттуда проводили к автобусу, который подъехал для того, чтобы их забрать. Они быстро сели в данный автобус. В это время, кто-то из нападавших увидел их и закричал. Услышав его, около 20 человек побежали за автобусом, пытались помешать им уехать. Некоторые из нападавших били по отъезжавшему автобусу кулаком (том № 7, л.д. 16-21).

Показаниями свидетелей Х (том № 6, л.д. 236-239), Э (том № 6, л.д. 236-239), БУ. (том № 8, л.д. 13-16), Ч (том № 8, л.д. 17-20), А (том № 8, л.д. 21-24), Ш (том № 8, л.д. 25-29), А (том № 8, л.д. 30-34), П (том № 8, л.д. 35-39), В (том № 8, л.д. 40-44), ФИО116 (том № 8, л.д. 57-60), ФИО117. (том № 8, л.д. 82-86), ФИО118 (том № 8, л.д. 87-89), ФИО119 (том № 8, л.д. 105-108), ФИО120. (том № 8, л.д. 135-138), ФИО121том № 8, л.д. 139-141), С (том № 8, л.д. 142-145), К (том № 8, л.д. 146-149), С (том № 8, л.д. 150-153), Я (том № 8, л.д. 154-157), так

же подтвердивших факты массовых беспорядков на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода и вахтового поселка строителей --.

Кроме того, виновность З, ПУ., ТЁ.У.., каждого, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ, также подтверждается исследованными письменными материалами уголовного дела:

Протоколами осмотра места происшествия от --, от --, которыми зафиксирована обстановка в офисе -- ООО «Р», расположенном на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода в Свободненском районе Амурской области, после погромов в ходе массовых беспорядков (том № 1, л.д. 152-181, 183-230).

Протоколами осмотра места происшествия от --, от --, которыми зафиксирована обстановка офиса -- ООО «Р», расположенного на территории Амурского газоперерабатывающего завода в Свободненском районе Амурской области, после погромов входе массовых беспорядков, а также близлежащей территории, на которой зафиксированы, в том числе, автомобили, поврежденные в ходе массовых беспорядков (том № 1, л.д. 232-255, том № 2, л.д. 2-117).

Протоколом осмотра места происшествия от --, которым зафиксирована обстановка торгового центра «Авоська» расположенного на территории вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода в Свободненском районе Амурской области после погромов в ходе массовых беспорядков и их последствия (том № 2, л.д. 119-167).

Протоколом дополнительного осмотра места происшествия от --, которым с помощью технических средств была дополнительно осмотрена территория вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода, расположенного на территории Свободненского района Амурской области, после погромов в ходе массовых беспорядков (том № 2, л.д. 169-183).

Протоколом дополнительного осмотра места происшествия от --, согласно которому с помощью технических средств были установлены и зафиксированы географические координаты объектов, подвергшихся погромам в ходе массовых беспорядков, расположенных на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода и вахтового поселка строителей в Свободненском районе Амурской области.

Офис -- ООО «Р» имеет следующие географические координаты: --

Офис -- ООО «Р» имеет следующие географические координаты: --.

Контрольно-пропускной пункт (пост охраны) имеет следующие географические координаты: -- (Том № 3, л.д. 26-30).

Протоколами осмотра предметов от --, которыми осмотрены USB-накопитель «Kingston DT/32GB» и 8 отдельных компакт дисков с видеозаписями с камер видеонаблюдения от -- (310 офис) (том № 3, л.д. 32-253, том № 4, л.д. 1-46).

Протоколом выемки от --, согласно которого у свидетеля А произведена выемка жестких дисков, на которых содержатся видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных на территории вахтового городка строителей Амурского газоперерабатывающего завода (том № 1, л.д. 117-122).

Рапортом об обнаружении признаков преступления от --, согласно которому -- в следственный отдел по городу Свободный СУ СК России по Амурской области из МО МВД России «Свободненский» поступило сообщение о том, что неустановленные лица из числа работников ООО «Р» приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и погромами на территории строительной площадки -- Амурского ГПЗ (том № 1, л.д. 76).

Протоколом выемки от --, согласно которого у свидетеля Р произведена выемка видеозаписей с камер видеонаблюдения, установленных на территории и внутри офиса -- ООО «Р».

Протоколом осмотра предметов от --, которым осмотрен USB-накопитель «Kingston Data Traveler G4» с видеозаписями с камер видеонаблюдения от -- (407 офис).

Протоколом очной ставки между свидетелем Т и обвиняемым ПУ. от --, согласно которому Т указал о причастности ПУ. к совершению инкриминируемого ему преступления (том № 6, л.д. 172-176).

Протоколом очной ставки между свидетелем В и обвиняемым ПУ. от --, согласно которому В указал о причастности ПУ. к совершению инкриминируемого ему преступления (том № 6, л.д. 181-185).

Протоколом очной ставки между свидетелем Г и обвиняемым ПУ. от --, согласно которому Г указал о причастности ПУ. к совершению инкриминируемого ему преступления (том № 6, л.д. 186-190).

Протоколом очной ставки между свидетелем В и обвиняемым З от --, согласно которому В указал о причастности З к совершению инкриминируемого ему преступления (том № 6, л.д. 191-194).

Протоколом очной ставки между свидетелем Б и обвиняемым З от --, согласно которому Б указал о причастности З к совершению инкриминируемого ему преступления.

Обвиняемый З согласился с показаниями Б, вину в совершении преступления признал (том № 6, л.д. 195-198)

Оценивая вышеизложенные доказательства по настоящему уголовному делу, суд приходит к следующим выводам.

Судом установлено, что нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении следственных действий, направленных на получение и фиксацию доказательств, приведённых выше, при производстве предварительного расследования допущено не было, в связи с чем, эти доказательства являются допустимыми и их совокупность является достаточной для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Сведения о фактических обстоятельствах участия подсудимых З, ПУ., ТЁ.У.., каждого, в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, применением предметов, представляющих опасность для окружающих, помимо показаний самих З, ПУ., ТЁ.У.., данных ими в ходе судебного заседания и в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемых и обвиняемых, содержатся в вышеприведенных показаниях потерпевших и их представителей, а также в вышеприведенных показаниях свидетелей.

Вышеизложенные показания указанных потерпевших и их представителей, а также свидетелей, суд признаёт достоверными и правдивыми. Оснований не доверять показаниям указанных потерпевших и их представителей, а также свидетелей, у суда не имеется, поскольку они были предупреждены за дачу заведомо ложных показаний, давали стабильные показания, причин для оговора подсудимых З, ПУ., ТЁ.У.., каждого, у них не имелось, кроме того, их показания согласуются между собой, не противоречат друг другу и подтверждаются остальными исследованными судом доказательствами, совпадают в деталях об обстоятельствах, предшествующих преступлению и последовавших за ним.

Оценивая вышеизложенные показания З, данные им в ходе судебного заседания, а также в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого от -- (том № 4, л.д. 202-204), суд принимает данные показания в качестве доказательств вины подсудимого З в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ.

Оценивая вышеизложенные показания ПУ., данные им в ходе судебного заседания, а также в ходе предварительного следствия в качестве в качестве обвиняемого от -- (том № 5, л.д. 118-120), суд принимает данные показания в качестве доказательств вины подсудимого ПУ. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ.

Оценивая вышеизложенные показания ТЁ.У.., данные им в ходе судебного заседания, а также в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого от -- (том № 5, л.д. 176-180), в качестве обвиняемого от -- (том № 6, л.д. 13-17), в качестве обвиняемого от -- (том № 6, л.д. 25-33), в качестве обвиняемого от -- (том № 6, л.д. 52-54), суд принимает данные показания в качестве доказательств вины подсудимого ТЁ.У.. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ.

На вопросы суда и участников процесса, подсудимые З, ПУ., ТЁ.У., каждый, подтвердили вышеуказанные показания в полном объеме.

Суд находит вышеизложенные показания З, ПУ., ТЁ.У.., каждого, допустимыми, так как эти показания получены в соответствии с требованиями закона, даны ими в присутствии защитника, переводчика. При этом данные показания согласуются с объективной картиной произошедшего и подтверждаются совокупностью других доказательств, исследованных в судебном заседании, что позволяет суду расценивать их как истинные и достоверные.

При изучении протокола допроса З, ПУ., ТЁ.У.., каждого, суд приходит к выводу о том, что им разъяснялась ст. 51 Конституции РФ, их права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ, положения УПК РФ, о том, что их показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу.

Подсудимые З, ПУ., ТЁ.У., каждый, в ходе предварительного расследования и судебного следствия не заявляли о применении к ним недозволительных методов расследования.

Поскольку при получении вышеизложенных показаний З, ПУ., ТЁ.У.., каждого, не были допущены нарушения процессуального законодательства, ограничивающие их права на защиту и касающиеся порядка закрепления показаний, суд признаёт их допустимыми и достоверными.

Обсуждая юридическую квалификацию действий З, ПУ., ТЁ.У.., каждого, суд приходит к следующим выводам.

Органами предварительного следствия действия З, ПУ., ТЁ.У.., каждого, квалифицированы по ч. 2 ст. 212 УК РФ, как участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, применением предметов, представляющих опасность для окружающих.

По смыслу закона под массовыми беспорядками следует понимать в целом беспорядочные, стихийные действия значительного числа лиц, заключающиеся в применении насилия к иным лицам, погромах (т.е. разорении и разграблении жилых зданий, помещений, хранилищ и т.п.), поджогах, уничтожении имущества, бессмысленном и нецеленаправленном применении оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, оказании вооруженного (т.е. сопровождающегося применением оружия либо угрозой его применения) сопротивления представителю власти.

Под участием в массовых беспорядках следует понимать непосредственное совершение участниками толпы актов насилия, погромов, поджогов, уничтожения или повреждения имущества, применения оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказание вооруженного сопротивления представителям власти.

Оконченным преступление будет являться с момента совершения любого из перечисленных действий.

Под насилием при массовых беспорядках подразумевается как физическое, так и психическое насилие. Оно может выражаться в причинении легкого, средней тяжести и тяжкого вреда здоровью, в нанесении побоев, ударов, истязании, ограничении свободы, а также в угрозе совершения таких действий.

Под погромами следует понимать разрушения, повреждение жилых, служебных помещений, транспортных средств, средств коммуникаций, их разорение или разграбление.

Под уничтожением имущества следует принимать приведение его в полную негодность.

В ходе проведённого предварительного и судебного следствия факт массовых беспорядков на территории строящегося Амурского ГПЗ, находящегося в Свободненском районе Амурской области, а также причастность к ним подсудимых З, ПУ., ТЁ.У.., каждого, нашли свое объективное подтверждение.

По результатам оценки представленных по делу доказательств в их совокупности суд считает доказанным, что --, в период с 9 до 23 часов, З, ПУ, ТЁ.У., а также иные лица, являющиеся работниками ООО «Р» и иных подрядных организаций, осуществляющих строительство объектов Амурского газоперерабатывающего завода, находясь на территории строящегося завода в Свободненском районе Амурской области, а позже и на территории вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода, действуя совместно и согласованно между собой и другими неустановленными следствием лицами из числа строителей Амурского газоперерабатывающего завода, численность которых в разное время и на разных объектах составляла от 50 до 300 человек, в связи с недовольством размером своей заработной платы и бытовыми условиями проживания в вахтовом поселке строителей, реализуя свое намерение таким способом добиться от работодателя повышения заработной платы, возмещения транспортных расходов, выплаты премиальных, прекращения производства вычетов стоимости патентов из заработной платы работников, улучшения рациона питания и условий проживания в вахтовом поселке строителей, а также смягчения карантинных мер, вооружились камнями, деревянными палками, металлическими прутьями и иными предметами, представляющими опасность для окружающих, действуя дерзко и цинично, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, применением предметов, представляющих опасность для окружающих, уничтожением и повреждением имущества на различных объектах ООО «Р», расположенных на строительных площадках Амурского газоперерабатывающего завода, а также на территории временного вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода, расположенных в Свободненском районе Амурской области.

При этом участники массовых беспорядков не подчинялись требованиям сотрудников правоохранительных органов и службы безопасности завода, игнорировали их законные требования о прекращении беспорядков, действовали демонстративно дерзко и цинично, содействуя друг другу во время преступного посягательства, выкрикивали в адрес указанных лиц оскорбления, провоцировали их словами и жестами, наблюдая факты применения насилия со стороны других участников беспорядков в отношении граждан, уничтожения и повреждения имущества, выражали одобрение подобных действий, словами и жестами призывая продолжать посягательство. Действия участников массовых беспорядков носили совместный и согласованный характер и были направлены на достижение единого преступного результата, умыслом каждого из которых охватывалось совершение массовых беспорядков.

Противоправные совместные действия участников массовых беспорядков на территории Амурского газоперерабатывающего завода и вахтового поселка строителей, то есть в публичных местах (где работали и проживали граждане, не вовлеченные в противостояние и не являющиеся участниками массовых беспорядков), привели к существенному нарушению общественной безопасности и общественного порядка, дезорганизации в течение длительного времени функциональной деятельности организаций и предприятий, вовлеченных в строительство завода, уничтожению и повреждению имущества, причинению физического и морального вреда гражданам, а также повлекли причинение существенного материального ущерба собственникам имущества.

В результате совершенных массовых беспорядков на территории Амурского газоперерабатывающего завода и вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода протестующими повреждено, уничтожено и похищено имущество на общую сумму 39 220 556, 05 рублей.

Кроме того, в результате насилия, в том числе с применением неустановленными участниками массовых беспорядков предметов, представляющих опасность для окружающих, Х причинены телесные повреждения в виде ушибов мягких тканей лица, не повлекшие вреда здоровью; М причинены телесные повреждения в виде кровоподтека и ушиба мягких тканей области голеностопного сустава справа, не причинившие вреда здоровью, а также физическая боль и моральный вред причинен работникам завода К, Б, А, С, Т и Ш

При этом суд также считает полностью доказанным, что при вышеприведенных обстоятельствах, --, в период с 14 до 23 часов, З, находясь в районе контрольно-пропускного пункта временного вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода, имеющего географические координаты -- в Свободненском районе Амурской области, побуждая громкими выкриками свою и соучастников решимость к продолжению массовых беспорядков, бросал в сторону контрольно-пропускного пункта и иных объектов подобранные с земли камни, разбив оконные стекла.

В свою очередь, --, в период с 14 до 23 часов, действуя при вышеприведенных обстоятельствах, Пу., находясь на территории временного вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода в Свободненском районе Амурской области в указанный период времени в районе контрольно-пропускного пункта временного вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода, имеющего географические координаты -- в Свободненском районе Амурской области, побуждая громкими выкриками свою и соучастников решимость к продолжению массовых беспорядков, бросил в сторону прибывших работников полиции и службы безопасности завода подобранные с земли камни, повредил купольную камеру наружного видеонаблюдения, совместно с другими протестующими демонтировал турникет на входе в помещении контрольно-пропускного пункта.

В свою очередь, --, в период с 13 до 16 часов, действуя при вышеприведенных обстоятельствах, ТЁ.у., являясь работником ООО «ФИО123», находясь на территории строящегося завода в районе принадлежащего ООО «Р» офисного помещения --, имеющего географические координаты -- в Свободненском районе Амурской области, находясь на улице в районе офисного помещения -- ООО «Р», побуждая громкими выкриками свою и соучастников решимость к продолжению массовых беспорядков, бросил в сторону указанного офиса подобранные с земли камни.

Сразу после этого, ТЁ.у., находясь в офисном помещении -- ООО «Р», проходя по коридорам указанного помещения, ударил рукой установленную на стене подставку для документов, ударил ногой установленный на стене радиатор обогрева, после чего взял стоящий в коридоре огнетушитель и бросил его в сторону центрального прохода офиса, далее взял другой стоящий огнетушитель и сбросил его со второго этажа внутреннего лестничного марша.

Приведенные доказательства, оцененные судом в совокупности, согласуются между собой по времени, месту и способу совершения преступления и объективно свидетельствуют о том, что З, ПУ., ТЁ.У., каждый, участвовали в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих.

Данные доказательства являются допустимыми и достоверными, поскольку они взаимно согласуются между собой и с объективной картиной произошедшего, каких либо противоречий, влияющих на квалификацию действий подсудимых и на их виновность, не имеют, при их получении не были допущены нарушения уголовно-процессуального законодательства, судом установлены источники получения этих доказательств. Данные

доказательства в их совокупности являются достаточными для установления вины подсудимых З, ПУ., ТЁ.У. в совершении рассматриваемого преступления.

С учетом поведения подсудимых З, ПУ., ТЁ.У.. в судебном заседании, у суда не возникло сомнений во вменяемости подсудимых как в момент совершения ими преступления, так и в настоящее время, в связи с чем, суд признает З, ПУ., ТЁ.У.. в отношении инкриминируемого им каждому деяния подлежащими уголовной ответственности и наказанию.

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу о виновности З, ПУ., ТЁ.У.., каждого, в участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, применением предметов, представляющих опасность для окружающих, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ.

Обсуждая вопрос о виде и размере наказания подсудимому З, суд учитывает степень общественной опасности и характер совершенного преступления, которое направлено против общественной безопасности, относится к категории тяжких преступлений; роль подсудимого и его конкретные действия при совершении указанного преступления; личность подсудимого З, который ранее не судим; является гражданином Республики Узбекистан; имеет временное место жительства на территории вахтового поселка строителей АГПЗ, общежития ООО «Р» Свободненского района Амурской области; до задержания работал в ООО «Р» Амурского газоперерабатывающего завода --; по месту жительства в Республике Узбекистан председателем МСГ (Махаллинский сход гражан) характеризуется положительно; состоит в зарегистрированном браке, имеет на иждивении двоих малолетних детей; на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого З, суд признает полное признание им своей вины и раскаяние в содеянном; наличие на иждивении двоих малолетних детей; статус единственного кормильца в семье.

Кроме того, смягчающим наказание З обстоятельством суд признает противоправное поведение руководства ООО «Р», в действиях которого установлены нарушения, связанные с оплатой труда работникам Общества, а также нарушения санитарно-эпидемиологических норм на территории вахтового городка строителей и требований законодательства о пожарной безопасности, которое послужило причиной возникновения массовых беспорядков на территории завода и вахтового поселка.

Противоправное поведение руководства ООО «Р» подтверждается материалами уголовного дела, а именно:

- информационным письмом Государственной инспекции труда в Амурской области от --, с приложениями (акт проверки Государственной инспекции труда в Амурской области ----- от --, предписание -- от --), согласно которым установлены нарушения трудового законодательства в части выплаты заработной платы работникам ООО «Р» (том № 9, л.д. 118-131);

- информационным письмом Свободненской городской прокуратуры Амурской области от --, согласно которому при проверке выявлены нарушения трудового законодательства со стороны ООО «Р» (том № 9, л.д. 136-138);

- информационным письмом прокуратуры Амурской области от --, согласно которому при проверке выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм (размещение работников в комнатах с площадью ниже учетной нормы на человека, жилые помещения, туалетные и душевые комнаты общежитий поражены плесневым грибком, в коридорах общежитий имеются существенные повреждения пола, не соблюдается периодичность ежедневной влажной уборки и смены постельного белья); несоответствие калорийности приготовленной пищи требованиям законодательства, размещение в столовых обеденных столов без учета социальной дистанции; нарушение правил хранения продуктов работниками пищеблока и т.п.; нарушения требований законодательства о пожарной безопасности со стороны ООО «Р» (том № 9, л.д. 141-153);

- решением Свободненского городского суда Амурской области от -- по делу --, которым установлены факты нарушения ООО «Р» санитарно-эпидемиологических норм, связанных с размещением работников, задействованных на строительстве Амурского ГПЗ, в комнатах с площадью ниже учетной нормы на человека;

- постановлениями Государственной инспекции труда в Амурской области от -- №--, согласно которых ООО «Р» и руководитель территориально-обособленного подразделения – главный инженер объекта К привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в связи с необоснованными удержаниями денежных средств из заработной платы, неполной выплатой заработной платы в отношении 1238 работников ООО «Р» в период с -- по --.

Поскольку указанные противоправные действия ООО «Р» были допущены в отношении З ПУ., ТЁ.У.., и касались непосредственного каждого обвиняемого, суд полагает необходимым признать указанное смягчающее наказание обстоятельство также в отношении подсудимых ПУ., ТЁ.У..

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого З, судом не установлено.

Обсуждая в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ вопрос об изменении категории совершенного З преступления на менее тяжкую, то есть средней тяжести, суд, с учетом фактических обстоятельств совершения данного преступления и степени его общественной опасности, данных о личности подсудимого, не усматривает оснований для изменения категории рассматриваемого преступления.

Обсуждая вопрос о виде и размере наказания подсудимому ПУ., суд учитывает степень и характер совершенного преступления, которое направлено против общественной безопасности, относится к категории тяжких преступлений; роль подсудимого и его конкретные действия при совершении указанного преступления; личность подсудимого ПУ., который находится в молодом возрасте; ранее не судим; является гражданином Республики Узбекистан; имеет временное место жительства на территории вахтового поселка строителей АГПЗ, общежития ООО «Р» Свободненского района Амурской области; до задержания работал в ООО «Р» Амурского газоперерабатывающего завода монтажником; с места жительства председателем --», директором школы № -- Кувинского района Ферганской области Республики Узбекистан характеризуется положительно; в браке не состоит, детей на иждивении не имеет; на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ПУ., суд признает полное признание им своей вины и раскаяние в содеянном; противоправное поведение руководства ООО «Р», в действиях которого установлены нарушения, связанные с оплатой труда работникам Общества, а также нарушения санитарно-эпидемиологических норм на территории вахтового городка строителей и требований законодательства о пожарной безопасности, которое послужило причиной возникновения массовых беспорядков на территории завода и вахтового поселка; статус единственного кормильца в семье; состояние здоровья матери подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ПУ., судом не установлено.

Обсуждая в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ вопрос об изменении категории совершенного ПУ. преступления на менее тяжкую, то есть средней тяжести, суд, с учетом фактических обстоятельств совершения данного преступления и степени его общественной опасности, данных о личности подсудимого, не усматривает оснований для изменения категории рассматриваемого преступления.

Обсуждая вопрос о виде и размере наказания подсудимого ТЁ.У.., суд учитывает степень общественной опасности и характер совершенного преступления, которое направлено против общественной безопасности, относится к категории тяжких преступлений; роль подсудимого и его конкретные действия при совершении указанного преступления; личность подсудимого ТЁ.У.., который находится в молодом возрасте; ранее не судим; является гражданином Республики Узбекистан; имеет временное место жительства

на территории вахтового поселка строителей АГПЗ, общежития ООО «Р» Свободненского района Амурской области; до задержания работал в ООО «--» Амурского газоперерабатывающего завода --; с места работы руководителем ОП по Амурской области характеризуется положительно; в браке не состоит, детей на иждивении не имеет; на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ТЁ.У.., суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления; полное признание им своей вины и раскаяние в содеянном; противоправное поведение руководства ООО «Р», в действиях которого установлены нарушения, связанные с оплатой труда работникам Общества, а также нарушения санитарно-эпидемиологических норм на территории вахтового городка строителей и требований законодательства о пожарной безопасности, которое послужило причиной возникновения массовых беспорядков на территории завода и вахтового поселка; статус единственного кормильца в семье.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ТЁ.У.., судом не установлено.

Обсуждая в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ вопрос об изменении категории совершенного ТЁ.У.. преступления на менее тяжкую, то есть средней тяжести, суд, с учетом фактических обстоятельств совершения данного преступления и степени его общественной опасности, данных о личности подсудимого, не усматривает оснований для изменения категории рассматриваемого преступления.

Судом учитывается требование закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, что справедливое наказание способствует решению его задач и целей. Справедливость назначенного наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

При назначении наказания подсудимому З, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления; личность подсудимого З; наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, преследуя цели наказания, предусмотренные ст. 43 УК РФ, в целях исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, восстановления социальной справедливости, исходя из интересов общества и государства, суд считает необходимым и обоснованным назначить З наказание в виде лишения свободы на определенный срок.

Назначение подсудимому З иных более мягких видов наказания, чем лишение свободы за совершенное преступление, суд считает нецелесообразным, поскольку З обвиняется в совершении тяжкого преступления, направленного против общественной безопасности, в связи с чем, суд считает, что наказание, не связанное с реальным лишением свободы, не будет способствовать целям наказания, предусмотренным ст. 43 УК РФ, в части восстановления социальной справедливости, а также в части исправления З и предупреждения совершения им новых преступлений.

При этом при назначении наказания у суда отсутствуют основания для применения к З положений ст. 73 УК РФ, в части назначения условного осуждения, так как с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимого З суд приходит к выводу о невозможности исправления З без реального отбывания наказания в виде лишения свободы.

Вместе тем, учитывая полное признание подсудимым З своей вины и его раскаяние в содеянном, поведение в ходе предварительного и судебного следствия, противоправное поведение потерпевшего, повлекшее нарушение трудовых и жилищных прав подсудимого, а также наличие совокупности иных обстоятельств, учтенных судом в качестве смягчающих наказание, суд полагает, что указанные обстоятельства существенно уменьшают степень общественной опасности совершённого им преступления, и, признавая совокупность смягчающих наказание обстоятельств исключительными, приходит к выводу о возможности

применения к виновному правил, предусмотренных ч. 1 ст. 64 УК РФ, с назначением З наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 212 УК РФ.

Наказание в виде лишения свободы З суд считает необходимым назначить с отбыванием в исправительной колонии общего режима, в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому ПУ., суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления; личность подсудимого ПУ.; наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, преследуя цели наказания, предусмотренные ст. 43 УК РФ, в целях исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, восстановления социальной справедливости, исходя из интересов общества и государства, суд считает необходимым и обоснованным назначить ПУ. наказание в виде лишения свободы на определенный срок.

Назначение подсудимому ПУ. иных более мягких видов наказания, чем лишение свободы за совершенное преступление, суд считает нецелесообразным, поскольку ПУ. обвиняется в совершении тяжкого преступления, направленного против общественной безопасности, в связи с чем, суд считает, что наказание, не связанное с реальным лишением свободы, не будет способствовать целям наказания, предусмотренным ст. 43 УК РФ, в части восстановления социальной справедливости, а также в части исправления ПУ. и предупреждения совершения им новых преступлений.

При этом при назначении наказания у суда отсутствуют основания для применения к ПУ. положений ст. 73 УК РФ, в части назначения условного осуждения, так как с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимого ПУ. суд приходит к выводу о невозможности исправления ПУ. без реального отбывания наказания в виде лишения свободы.

Вместе тем, учитывая полное признание подсудимым ПУ. своей вины и его раскаяние в содеянном, поведение в ходе предварительного и судебного следствия, противоправное поведение потерпевшего, повлекшее нарушение трудовых и жилищных прав подсудимого, а также наличие совокупности иных обстоятельств, учтенных судом в качестве смягчающих наказание, суд полагает, что указанные обстоятельства существенно уменьшают степень общественной опасности совершённого им преступления, и, признавая совокупность смягчающих наказание обстоятельств исключительными, приходит к выводу о возможности применения к виновному правил, предусмотренных ч. 1 ст. 64 УК РФ, с назначением ПУ. наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 212 УК РФ.

Наказание в виде лишения свободы ПУ. суд считает необходимым назначить с отбыванием в исправительной колонии общего режима, в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому ТЁ.У.., суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления; личность подсудимого ТЁ.У..; наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, преследуя цели наказания, предусмотренные ст. 43 УК РФ, в целях исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, восстановления социальной справедливости, исходя из интересов общества и государства, суд считает необходимым и обоснованным назначить ТЁ.У.. наказание, с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ, в виде лишения свободы на определенный срок.

Назначение подсудимому ТЁ.У.. иных более мягких видов наказания, чем лишение свободы за совершенное преступление, суд считает нецелесообразным, поскольку ТЁ.У. обвиняется в совершении тяжкого преступления, направленного против общественной безопасности, в связи с чем, суд считает, что наказание, не связанное с реальным лишением свободы, не будет способствовать целям наказания, предусмотренным ст. 43 УК РФ, в части

восстановления социальной справедливости, а также в части исправления ТЁ.У.. и предупреждения совершения им новых преступлений.

При этом при назначении наказания у суда отсутствуют основания для применения к ТЁ.У.. положений ст. 73 УК РФ, в части назначения условного осуждения, так как с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимого ТЁ.У.. суд приходит к выводу о невозможности исправления ТЁ.У.. без реального отбывания наказания в виде лишения свободы.

Вместе тем, учитывая полное признание подсудимым ТЁ.У.. своей вины и его раскаяние в содеянном, поведение в ходе предварительного и судебного следствия, противоправное поведение потерпевшего, повлекшее нарушение трудовых и жилищных прав подсудимого, а также наличие совокупности иных обстоятельств, учтенных судом в качестве смягчающих наказание, суд полагает, что указанные обстоятельства существенно уменьшают степень общественной опасности совершённого им преступления, и, признавая совокупность смягчающих наказание обстоятельств исключительными, приходит к выводу о возможности применения к виновному правил, предусмотренных ч. 1 ст. 64 УК РФ, с назначением ТЁ.У.. наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 212 УК РФ.

Наказание в виде лишения свободы ТЁ.У.. суд считает необходимым назначить с отбыванием в исправительной колонии общего режима, в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественных доказательств по делу нет

Обеспечительную меру процессуального принуждения в виде наложения ареста на денежные средства подсудимых, находящиеся на счетах в банках, суд полагает необходимым отменить после вступления приговора в законную силу.

Обсуждая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого З до вступления приговора в законную силу, суд, с учетом обстоятельств совершенного преступления, личности З, который обвиняется в совершении тяжкого преступления, направленного против общественной безопасности, полагает необходимым меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении З до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Обсуждая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого ПУ. до вступления приговора в законную силу, суд, с учетом обстоятельств совершенного преступления, личности ПУ., который обвиняется в совершении тяжкого преступления, направленного против общественной безопасности, полагает необходимым меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении ПУ. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Обсуждая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого ТЁ.У.. до вступления приговора в законную силу, суд, с учетом обстоятельств совершенного преступления, личности ТЁ.У.., который обвиняется в совершении тяжкого преступления, направленного против общественной безопасности, полагает необходимым меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении ТЁ.У.. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

З признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ, и назначить ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении З - заключение под стражу - оставить без изменения.

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы З исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытого наказания в виде лишения свободы, время содержания З под стражей с -- до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

П ФИО13 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ, и назначить ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ПУ. - заключение под стражу - оставить без изменения.

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы ПУ. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытого наказания в виде лишения свободы, время содержания ПУ. под стражей с -- до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

ФИО124 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ, и назначить ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ТЁ.У.. - заключение под стражу - оставить без изменения.

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы ТЁ.У.. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытого наказания в виде лишения свободы, время содержания ТЁ.У.. под стражей со -- до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Обеспечительную меру процессуального принуждения в виде наложения ареста на денежные средства:

- на имя З, -- года рождения, находящиеся на счетах --, --, в сумме 62 002,80 рублей, в филиале банка ГПБ (АО) «Дальневосточный», а также поступающие на счета; а также находящиеся на счете --, в сумме 46,98 рублей, в Уральском банке ПАО Сбербанк, отделение -- филиал --; а также находящиеся на счете --, в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк, а также поступающие на счета;

- на имя П ФИО13, -- года рождения, поступающие счет --, в филиале банка ГПБ (АО) «Дальневосточный»; находящиеся на счете --, в сумме 5,9 рублей, в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк, отделение -- филиал --, а также поступающие на счет;

- на имя ФИО125, -- года рождения, находящиеся на счете --, в сумме 24244,21 рублей, в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк, отделение -- филиал --, а также поступающие на счет,

отменить после вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Амурского областного суда через Свободненский городской суд в течение 10 (десяти) суток со дня его провозглашения, а осужденными З, ПУ., ТЁ.У.. - в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Разъяснить осужденным, что в случае подачи апелляционной жалобы они вправе: пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции; отказаться от защитника; ходатайствовать о назначении защитника судом.

Судья Свободненского

городского суда А.Д. Голомбиевский

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».